النبراس

في الأسئلة الواردة على القياس



تأليف الدكتور

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة

الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

النبراس

في الأسئلة الواردة على القياس

النبراس

في الأسئلة الواردة على القياس

تأليف الدكتور

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة

الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

ح عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ربيعة، ١٤٣٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن ربيعة، عبدالعزيز عبدالرحمن

النبراس في الأسئلة الواردة على القياس./ عبدالعزيز عبدالرحمن بن ربيعة.-

الرياض، ١٤٣٦هـ

١٦٨ ص؛ ١٦,٥ × ٢٤ سم.

ردمك: ٤-٧٣٩١-٠١-٦٠٣-٩٧٨

١- القياس (أصول فقه) ٢- أصول الفقه أ. العنوان

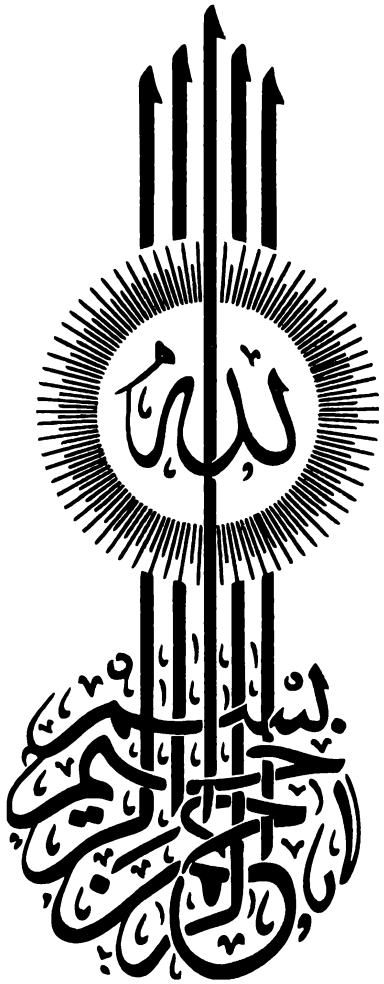
ديوي ١٤, ٢٥١ ٢٨٤٣ / ١٤٣٦

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م

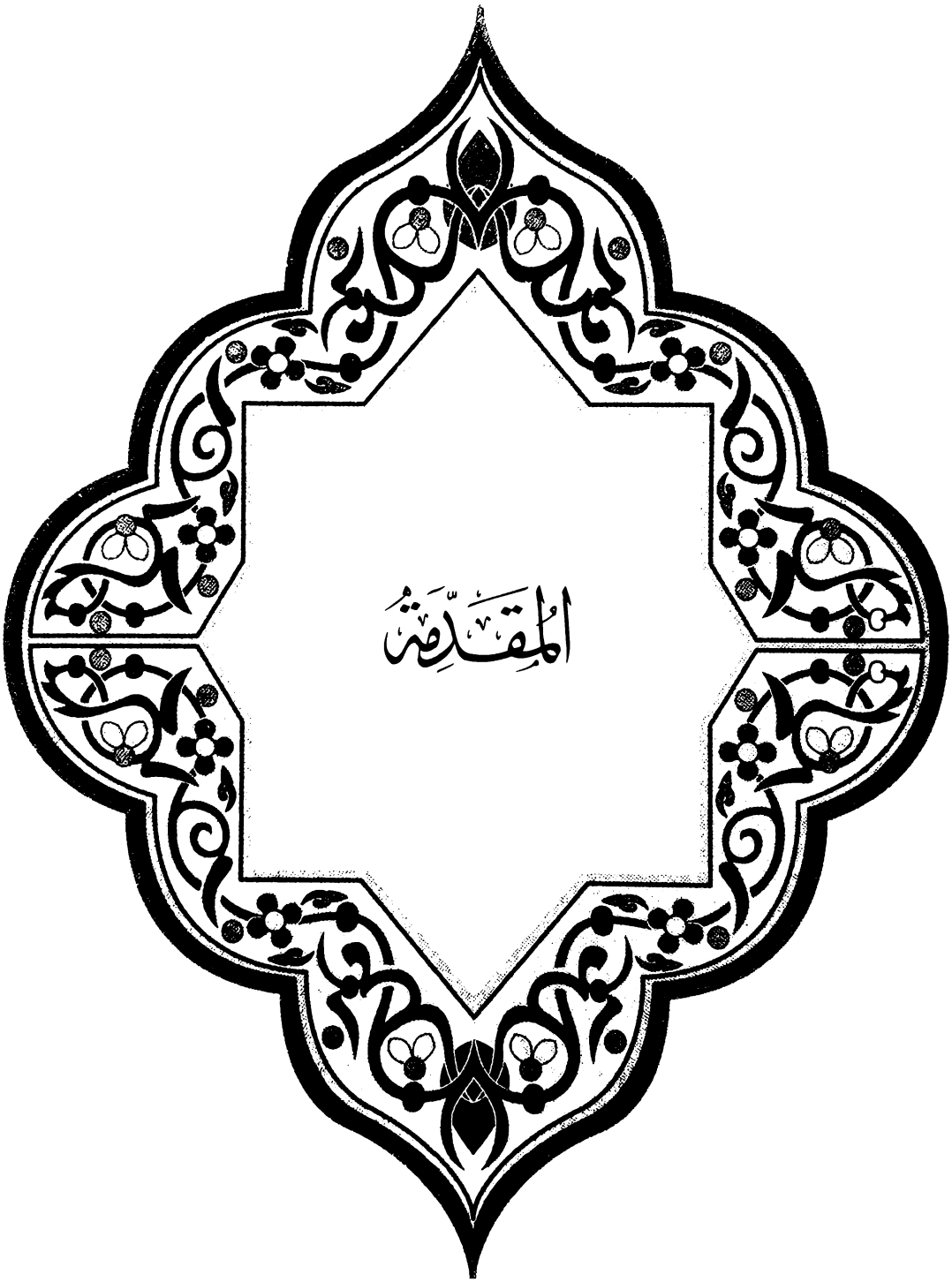
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من المؤلف.



المحتوى الإجمالي

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	٩-٢٤
التمهيد	٢٥-٣٥
الموضوع (الأسئلة الواردة على القياس)	٣٧-١٤١
السؤال الأول: الاستفسار	٣٩-٤٥
السؤال الثاني: فساد الاعتبار	٤٧-٥٤
السؤال الثالث: فساد الوضع	٥٥-٦١
السؤال الرابع: المنع	٦٣-٦٩
السؤال الخامس: التقسيم	٧١-٨١
السؤال السادس: المطالبة	٨٣-٨٨
السؤال السابع: النقض	٨٩-٩٧
السؤال الثامن: القلب	٩٩-١٠٤
السؤال التاسع: المعارضة	١٠٥-١١٦
السؤال العاشر: عدم التأثير	١١٧-١٢٣
السؤال الحادي عشر: التركيب	١٢٥-١٣٠
السؤال الثاني عشر: القول بالموجَب	١٣١-١٤١
الخاتمة	١٤٣-١٥٠

فهرس المصادر ١٥١-١٥٦
المحتوى التفصيلي ١٥٧-١٦٦


المُقدِّمَة

الحمد لله الذي جعل للعقل مكانة رفيعة في التصرف، وجعل الاستدلال من أقوى الأدوات في الوصول إلى النتائج، والصلاة والسلام على محمد خير من رفع من شأن العقل، واهتدى به في جميع التصرفات، وجعله ميزان قسط في الحكم على النتائج.

أما بعد:

فإن أدلة التشريع المتفق عليها هي الهادية لمعرفة أحكام الشرع، وهي المتعبَّد بنتائجها في تصرفات الخلق.

ولهذا كانت لها المنزلة العليا في وجوب اعتقاد ما تدل عليه، والامتثال لما دلت عليه، فعلًا إن كان أمرًا، وتركًا إن كان نهيًا، واستحبابًا إن كان حثًّا، وابتعادًا إن كان كراهة، واستواء بين الأمرين إن كان إباحة.

ولكونها تحتلّ هذه المنزلة في تشريع الأحكام، وضع العلماء رحمهم الله من الضوابط ما يزيدها قوة، وما يحصّنها مما قد يَردُ عليها ويضعف أو يسقط دلالتها.

فاجتهد العلماء رحمهم الله في استقصاء ما قد يرد على كل دليلٍ منها، بل حشدوا في هذا المجال كلّ ما قد يرد على الذهن في ذلك، ولو كان بعيد الوقوع.

ثم وضعوا إزاء ذلك أوجه الانفصال عن كل اعتراض قد يرد، وبلغوا الغاية في إيضاح ذلك، حتى يبقى الدليل قائمًا على ما دلّ عليه، وناصعًا فيما وضع من أجله.

وقياس العلة اتفق الجمهور على الاحتجاج به، وعَدُّوه من أدلةالتشريع المتفق عليها.

وحيث كان دليلًا من أدلة التشريع، فقد تتبّعَ العلماء مظانّ ما قد يَرد عليه من اعتراضات، فحصروا مواضع الاحتمال التي قد يتطرّق الخطأ إلى القياس من جهتها، واستقرأوا ما يفسد العلل قطعًا وما يفسدها ظنًّا، ووضعوا بإزاء ذلك الإيرادات التي ترد عليها، وسمّوها الأسئلة الواردة على القياس، ثم وسّعوا النظر في الطرق التي توصل إلى الإجابة عنها والانفصال منها.

وقد كان عملهم في هذا لافتًا للنظر، من حيث اهتمامهم به، وتوسيعهم للنظر فيه، وعمق بحثهم في مفرداته: تعريفًا، وتمثيلًا، واعتراضًا، وردًّا.

وليس هذا الاهتمام بمستغرب في القياس، إذ الخلاف في الاحتجاج به قد ظهر عند طائفة من العلماء، وهو الدليل الذي يستحوذ على معظم أحكام الفقه، وهو أقوى الأسلحة التي يستعان بها في بيان أحكام النوازل، وما جدّ من وقائع بتجدد الأحوال والأزمان.

فكان القياس بهذا جديرًا بمزيد من التحصين، مما قد يرد عليه ويضعف أو يسقط دلالته.

ومن هنا برزت أهمية موضوع «الأسئلة الواردة على القياس» وقوي العزم مني على الكتابة فيه، لا سيَّما أن هناك أسبابًا أخرى شدَّتْ من عزيمتي على ذلك.

ومنها الصعوبة الواضحة لدى طلاب العلم حين يقرأون هذا الموضوع، سواء في كتب الأصول، أم في الرسائل التي أفردتْ في هذا الموضوع. وهذه الصعوبة راجعة إلى عدم الترتيب في مفردات السؤال حينًا، أو عدم الوضوح في العبارات حينًا ثانية، أو عدم التوضيح بالأمثلة حينًا ثالثة، أو النقص بعدم ذكر بعض مفردات السؤال، أو غير ذلك، ممّا يسبّب الصعوبة في عدم وضوحها لدى طلاب العلم.

وقد اتضح هذا لي جليًّا بالتجربة حينما قمتُ بتدريس هذا الموضوع ضمن مفردات (دليل القياس) في مقرّر أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، وبقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

وهذا الموضوع قد تناوله معظم العلماء في كتبهم الأصولية بعد انتهائهم من بحث القياس.

كما أفرده بعض الباحثين بالبحث في رسائل علمية أو موضوعات بحثية.

ونذكر من ذلك:

١- قوادح القياس عند الأصوليين، للشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل (رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).

٢- الأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها، للدكتور محمد عيد الجهني (رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية).

٣- الاعتراضات الواردة على القياس، للدكتور محمد يوسف أخندجان (رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى).

٤- قوادح العلة عند الأصوليين، للدكتور مجدي حسن أبو الفضل شتوير (رسالة دكتوراه).

٥- الأسئلة الواردة على القياس (قوادح القياس) للدكتور محمود حامد عثمان.

٦- إعادة هيكلة مبحث (قوادح العلة عند الأصوليين) لأبي نصر ابن محمد شخّار.

وهذه البحوث والدراسات وما كتبه بعض العلماء في كتبهم الأصولية في هذا الموضوع لا تمنعني من أن أفرده بالبحث؛ قاصدًا فيه تذليل صعابه؛ بترتيب مفرداته، وإيضاح عباراته، والتطبيق عليه بالأمثلة الموضحة له، وإكمال ما قد يكون ناقصًا في بعض مفرداته.

وهذا الموضوع (الأسئلة الواردة على القياس) حصل في ذكره خلاف بين الأصوليين.

فلم يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية؛ نظرًا إلى أنه بفنّ الجدل ألصق.

وبعضهم ذكروه في كتبهم الأصولية؛ نظراً منهم إلى أن هذه الأسئلة تابعة ومكمِّلة للقياس، الذي هو من علم أصول الفقه، ولا مانع من أن يُلْحَق المكمِّل بالمكمَّل.

وقد ذكرتُ ذلك مفصَّلًا في التمهيد.

وكما حصل خلاف بين الأصوليين في ذكر هذه الأسئلة أو عدم ذكرها في كتب الأصول، حصل خلاف بين من ذكرها في كتب الأصول من حيث عددها.

وقد ذكرتُ ذلك مفصَّلًا في التمهيد.

وقد اخترتُ رأي من قال: إنها اثنا عشر سؤالًا. واقتصرت عليه عند بحث الأسئلة.

ويرجع اختياري لهذا الرأي واقتصاري على بحث الأسئلة التي يتناولها إلى أن هذه الأسئلة هي التي تدور في مواضع الاحتمال، التي قد يتطرق الخطأ إلى القياس من جهتها، وإلى أنها تتضمن الأسئلة الكبرى، التي يُرجع بعض الأصوليين الأسئلة إليها، وهي المطالبات، والمنع، والمعارضة.

هذا علاوة على أنها هي التي اقتصر عليها ابن قدامة رحمه الله في كتابه «روضة الناظر وجُنّة المناظر»، وهو الكتاب الذي بين أيدي الطلاب في كليات الشريعة بجامعات المملكة العربية السعودية، وتوضيحُ ما يحتويه كتاب الروضة مقصد أساسيٌّ لي في بحث هذا الموضوع، وسمَّيتُه «النبراس في الأسئلة الواردة على القياس».

ومن هنا كانت خطة بحثي لهذا الموضوع على النحو الآتي:

المقدمة: وقد افتتحتها بما يناسب موضوع البحث، ثم دَلَفْتُ إلى مقدِّماتٍ أصِلُ بها إلى الموضوع.

ثم تحدثت عن أهمية الموضوع وأسباب اختياري للكتابة فيه.

ثم ذكرت اهتمام بعض الأصوليين به، حيث ذكروه في مؤلفاتهم الأصولية.

كما ذكرتُ بعض من أفرده ببحث سواء في رسائل علمية، أم في موضوعات بحثية.

التمهيد: وقد ذكرت فيه ما يأتي:

- المراد بالأسئلة الواردة على قياس العلة.
- الخلاف في تسمية ما يَرِد على قياس العلة، مع بيان سبب التسمية بكل اسم.
- مواضع الاحتمال في كل قياس.
- المفسدات القطعية لِلْعِلَل، والمفسدات الظنيَّة.
- الاعتراضات التي تأتي وراء هذه المفسدات.
- ما لم يندرج تحت هذه الاعتراضات، فهو نظر جدلي.
- السبب في أن بعض الأصوليين ذكر هذه الأسئلة، وبعضهم لم يذكرها.
- عدد هذه الأسئلة.

الموضوع: وفيه الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: الاستفسار:

- معناه لغة واصطلاحًا.

- ما يجب على المعترض بسؤال الاستفسار.
- أمثلة لسؤال الاستفسار (في القياس وغيره من الأدلة).
- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.
- سؤال الاستفسار لا يختصّ بالقياس، بل يَرِدُ على النصوص بطريق أولى، مع التعليل.
- عدم انقطاع المستدل إذا توجّه سؤال الاستفسار، مع التعليل.

السؤال الثاني: فساد الاعتبار:

- معنى فساد الاعتبار لغة واصطلاحًا.
- سبب تسميته بفساد الاعتبار.
- ما يجب على المعترض بسؤال فساد الاعتبار.
- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.
- أمثلة لسؤال فساد الاعتبار.
- سؤال فسادالاعتبار إنما يَرِدُ على القياس، مع التعليل.
- انقطاع المستدل إذا توجَّه سؤال فساد الاعتبار، مع التعليل.

السؤال الثالث: فساد الوضع:

- معنى فساد الوضع في اللغة وفي الاصطلاح.
- ما يجب على المعترض بسؤال فساد الوضع.
- مثال فساد الوضع.
- ما يقوله المعترض.

- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.
- سؤال فساد الوضع إنما يرد على القياس، مع التعليل.

السؤال الرابع: المَنْع:

- معنى المنع في اللغة والاصطلاح.
- مواقعه (أي مواضعه التي يَرِدُ عليها من القياس):

أ- الموقع الأول: منع الحكم في الأصل.

ب- الموقع الثاني: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل.

جـ- الموقع الثالث: منع كون ما يدعيه المستدلّ علَّة علةً.

د- الموقع الرابع: منع وجود ما يدَّعيه المستدل علة في الفرع.

السؤال الخامس: التقسيم:

- معنى التقسيم في اللغة والاصطلاح، وأمثلته.
- أيُّهما يُقدَّم على الآخر: سؤال المطالبة أو سؤال التقسيم؟ مع التعليل.
- شروط صحة سؤال التقسيم، مع التوضيح بالأمثلة.
- الخلاف في سؤال التقسيم من حيث قبوله أو الاستغناء عنه بسؤال الاستفسار.
- جواب المستدل عن سؤال التقسيم.

السؤال السادس: المطالبة:

- المراد بسؤال المطالبة اصطلاحًا، مع التوضيح بالأمثلة.
- وجه كون سؤال المطالبة أعظم الأسئلة الواردة على القياس.

- المراد بكون سؤال المطالبة هو النوع الثالث من أنواع المنع، وهو منعُ كون ما يدعيه المستدل علةً، علة.
- وجه كون المعترض بسؤال المطالبة لا يسوغ له أن يمنع الحكم في الأصل، ولا أن يمنع وجود العلة في الفرع، ولا في الأصل.
- بِمَ يجيب المستدل عن سؤال المطالبة.
- الخلاف في قبول سؤال المطالبة وعدم قبوله، مع التعليل لذلك، وذكر الراجح، ووجه ترجيحه.

السؤال السابع: النقض:

- معناه في اللغة والاصطلاح، مع التمثيل.
- الخلاف في كون النقض مفسدًا للعلة.
- هذا السؤال وارد على رأي من قال: إن النقض يفسد العلة مطلقًا، وعلى رأي من قال: يفسد المستنبطة فقط.
- الخلاف في حكم الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، مع التعليل والتمثيل.
- طرق المستدل في دفع النقض.

السؤال الثامن: القلب:

- معنى القلب في اللغة والاصطلاح.
- قسماه، مع التمثيل لكل قسم.
- القَلْبُ نوع من المعارضة.
- ما يجيب به المستدل عن سؤال القلب.

السؤال التاسع: المعارضة:

- معنى المعارضة.
- قسما المعارضة.
- أيُّهما أحسنُ: المعارضة في الأصل، أو المعارضة في الفرع؟ مع التعليل.
- القسم الأول من قسمي المعارضة: المعارضة في الأصل.
- القسم الثاني من قسمي المعارضة: المعارضة في الفرع.
- الخلاف في قبول سؤال المعارضة، مع التعليل، وبيان الراجح.

السؤال العاشر: عدم التأثير:

- معنى عدم التأثير اصطلاحًا.
- مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الحكم يثبت في الأصل بدون الوصف الذي ذكره المستدل.
- مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الوصف الذي ذكره المستدلّ طرديًّا.
- الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا لم يكن فيه فائدة أصلًا، وبيان ذلك.
- مثال الوصف المذكور لدفع النقض.
- إذا كان الوصف الذي ذكره المستدل يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور دون بعض، فما حكم قبوله؟

أ- الحالة الأولى: أن تكون فتيا المستدل عامة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل.

ب- الحالة الثانية: أن تكون فتيا المستدل خاصّة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل.

السؤال الحادي عشر: التركيب:

- لِمَ سُمِّي هذا السؤال بسؤال التركيب؟
- تعريف القياس المركب.
- قِسْما القياس المركب:

أ- مركب الأصل: تعريفه، ومثاله.

ب- مركب الوصف: تعريفه، ومثاله.

- حكم القياس المركب:

أ- قول من قال: إنه قياس فاسد، مع التعليل.

ب- قول من قال: يصح التمسك به، مع التعليل، وهو الراجح.

السؤال الثاني عشر: القول بالموجَب:

- تعريف القول بالموجَب.
- القول بالموجَب لا يختص بالقياس، بل يجيئ في كل دليل، مع التمثيل.
- انقطاع المستدل عند توجّه سؤال القول بالموجَب، مع التعليل.
- انقطاع المعترض إذا فسد سؤال القول بالموجَب، مع التعليل.
- سؤال القول بالموجَب هو آخر الأسئلة، مع التعليل.
- مَوْرد سؤال القول بالموجَب:

أ- الموضع الأول من مورده: أن ينصب المستدل الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم ومبنى لحكمه وعلة استند إليها الخصم:

مثال ذلك، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

الخلاف في مطالبة المعترض بإبداء مستند القول بالموجَب، وبيان مأخذه في حكمه، مع التعليل.

ب- الموضع الثاني من مورد سؤال القول بالموجَب: أن يتعرّض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه، مع بقاء الخلاف:

مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

- لو أورد المعترض القول بالموجَب على وجه يُغيِّر كلام المستدل عن ظاهره، فإن اعتراضه لا يتوجّه، بل يكون منقطعًا:

وجه ذلك، مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

الخاتمة: وفيها الموضوعات الآتية:

- بعض ما يَرِدُ على القياس من أسئلة أخرى غير ما ذكرنا.
- تعدُّد الأسئلة الواردة على القياس والخلاف في تعدّد الاعتراضات.
- المراد بترتيب الأسئلة والخلاف في حكم الترتيب، مع التعليل.

ثم وضعتُ فهرسًا لمصادر البحث، وفهرسًا لمحتواه.

- وقد اعتمدتُ في بحثي هذا على مصادر كثيرة عُنيتْ بهذا الموضوع. ومِنْ أهمها كتاب «المستصفى» للغزالي، وكتاب «الإحكام في أصول الأحكام»، وكتاب «منتهى السول في علم الأصول»، كلاهما لأبي الحسن الآمدي، وكتاب «روضة الناظر وجُنة المناظر» لابن قدامة، وكتاب «شرح مختصر الروضة» للطوفي، وكتاب «شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي، وكتاب «إرشاد

الفحول» للشوكاني، وكتاب «غاية الوصول شرح لبّ الأصول» لأبي يحيى زكريّا الأنصاري، وكتاب «نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» لابن بدران.

- ويأتي في صدارة ما اعتمدتُ عليه في بحثي هذا ما استفدته وقيّدته في هذا الموضوع من فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ عبدالرزاق عفيفي عطية النوبي رَحِمَهُ اللَّهُ (ت ١٤١٥هـ) حين كان يقوم بتدريسنا فيه في كلية الشريعة بالرياض عام (٨٤-١٣٨٥هـ).
- أمّا فيما يخصّ منهجي في بحث هذا الموضوع، فسأقتصر فيه هنا على ذكر علاج المفردات التي كانت سببًا لاختياري البحث فيه.
- وذلك هو حلّ صعوباته لدى طلاب العلم؛ وذلك بالترتيب لمفردات السؤال، والتوضيح للعبارات، والتطبيق بالأمثلة التي تزيد في الوضوح، وإكمال ما قد يكون ناقصًا من مفردات السؤال.
- وإني لأرجو أن أكون بهذا العمل قد وُفِّقتُ إلى ما كنتُ أصبو إليه؛ من خدمة للعلم، وتذليل لصعابه، ومساهمة في إعانة طلاب العلم على فهم هذا الموضوع على وجه الصواب، بأيسر طريق وأسهل عبارة.
- ولا يغيب عن ذهني أن عمل البشر يعتريه الخطأ، كما يعتريه النقص، وأن الكمال لا يكون إلّا لمن له الكمال سبحانه، وحسبي أنني بذلتُ ما أملكه من جَهد، طامعًا من ربي أن يثيبني أجري الاجتهاد والإصابة، وإن لم تكن إصابة فأجر الاجتهاد، وهو واسع الفضل والإنعام.

وَأَخْتِمُ هـذه المقدمة بشـكر ابني «عبدالله» الطالـب في كلية الشريعة بالرياض، على تخريجه لما ورد مِنْ أحاديث في هذا الكتاب.

كـما أشـكر ابنتـي «سـمية» المحـاضرة في كليـة «علـوم الحاسـب والمعلومات» بجامعة الملك سعود، على قراءتها معي هذا الكتاب أثناء طبعه مقابَلَةً بنسخته الخطِّيَّة. وفقهما الله، وجزاهما خير الجزاء.

المؤلف

أ.د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة

ضحى الأحد ٢٤/ ٨/ ١٤٣٥هـ




التَّمهيد
في الأسئلة الواردة
على قياس العلة

١- المراد بالأسئلة الواردة على قياس العلة.

٢- الخلاف في تسمية ما يردُ على قياس العلة، مع بيان سبب التسمية بكل اسم.

٣- مواضع الاحتمال في كل قياس.

٤- المفسدات القطعية للعلل، والمفسدات الظنية.

٥- الاعتراضات التي تأتي وراء هذه المفسدات.

٦- ما لم يندرج تحت هذه الاعتراضات، فهو نظر جدلي.

٧- السبب في أن بعض الأصوليين ذكر هذه الأسئلة، وبعضهم لم يذكرها.

٨- عدد هذه الأسئلة.



المراد بالأسئلة الواردة على قياس العلة:

ما يرد من قادح في القياس؛ من حيث ألفاظ الدليل، أو على الأصل، أو الفرع، أو العلة[1].

أو هي: ما يتوجّه على دليل القياس من مناقشات، يتوجَّه بها المعترض على المستدل.

والأسئلة -كما هو معلوم- جمع سؤال، والسؤال إمّا أن يكون من مستفيد، يقصد معرفة الحكم خالصًا ممّا يرد عليه، وإمّا أن يكون من معاند، يقصد قطع خصمه وردّه إليه[2].

الخلاف في تسمية ما يردُ على قياس العلة، مع بيان سبب التسمية بكل اسم:

اختلف في تسمية ما يردُ على قياس العلة.

فسمّاه بعضهم بالأسئلة؛ لأن المعترض يسمى سائلًا.

وسمّاه بعضهم بالقوادح؛ لأنها تقدح في القياس.

وسماه بعضهم بالاعتراضات على الأدلة؛ لأن بعض الأسئلة يتجه إلى الأدلة الأخرى، كالكتاب والسنة، كسؤال الاستفسار.

وهذه الأسماء -وإن اختلفت- إلّا أن المقصود واحد، والموضع واحد؛ إذ إن الاستدلال هو محطّ الاعتراضات.

---

(١) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٦.

(٢) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

مواضع الاحتمال في كل قياس:

يتطرق الخطأ إلى القياس من ستة أوجه:

الوجه الأول: ألّا يكون الحكم معلَّلًا في الأصل والواقع عند الله تعالى، فيدَّعي القائس له علة، بل يكون الحكم تعبّديًّا، فيكون القائس قد علّل لما ليس بمعلَّل.

مثاله: نقض الوضوء من لحم الجزور، فقد ظنَّ بعضهم أن علته شدة الحرارة والدسومة والزهومة، فكل ما كان فيه شدة حرارة ودسومة وزهومة، ينتقض الوضوء به. وهذا خطأ؛ لأن الحكم غير معللّ في الأصل[1].

الوجه الثاني: أنه وإن كان الحكم معلَّلًا في الأصل عند الله تعالى، لكن القائس لم يصب علته عند الله تعالى، فعلَّل الحكم بعلة أخرى.

مثاله: تحريم الربا في البر، فقال المالكي: هي الاقتيات والادخار، وقال الشافعي: هي الطعم، وقال الحنبلي: هي الكيل.

فكل واحد من هذه المذاهب، يرى أن الحكم معلَّل في الأصل عند الله تعالى، وأن العلة في هذا الحكم هي التي عيَّنها، وأنّ مَنْ عداه لم يصب العلة[2].

الوجه الثالث: أنه وإن كان الحكم معلَّلًا في الأصل عند الله تعالى، وأصاب القائس في عين العلة، لكنه قصر في بعض أوصاف العلة، فاقتصر

---

(١) المستصفى ٢/ ٧١، روضة الناظر ص١٥٤.

(٢) المستصفى ٢/ ٧١، روضة الناظر ص١٥٤.

على وصفين أو ثلاثة من أوصافها، وترك وصفًا آخر معتبرًا في التعليل بهذه العلة.

مثاله: قول المالكي والشافعي والحنبلي: علة القصاص: القتل العمد العدوان، والحنفي يقول: علة القصاص: القتل العمد العدوان، وأن يكون بمحدَّد.

فرضُ الرأس فيه القصاص عند غير أبي حنيفة، وأمّا عند أبي حنيفة، فليس فيه قصاص[1].

الوجه الرابع: أنه وإن كان الحكم معلَّلًا في الأصل عند الله تعالى، وأصاب القائس في عين العلة، ولم يقصِّر في بعض أوصافها، لكنه جمع إلى أوصاف العلة وصفًا ليس منها ممَّا لا يعتبر من مناط الحكم.

مثاله: قول الحنفي: علة القصاص: القتل العمد العدوان بمحدَّد.

فيقول أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة: إنّ (المحدَّد) وصف زائد على أوصاف العلة التي توجب القصاص[2].

الوجه الخامس: أنه وإن كان الحكم معلَّلًا في الأصل عند الله تعالى، وأصاب القائس في عين العلة، ولم يقصّر في بعض أوصافها، ولم يجمع إلى أوصاف العلة وصفًا ليس منها، لكنه يخطئ في وجودها في الفرع، فيظنها موجودة فيه بجميع قيودها وقرائنها، ولا تكون كذلك.

مثاله: ما لو قال القائس: القثَّاء كالبر في تحريم الربا بجامع الكيل.

---

(١) المستصفى ٢/ ٧٢، روضة الناظر ص١٥٤.

(٢) المستصفى ٢/ ٧٢، روضة الناظر ص١٥٤.

فعلة الكيل ليست موجودة في الفرع؛ إذ القثاء ليس مكيلًا[1].

الوجه السادس: أنه وإن كان الحكم معلَّلًا في الأصل عند الله تعالى، وأصاب القائس في عين العلة، ولم يقصّر في بعض أوصافها، ولم يجمع إلى أوصاف العلة وصفًا ليس منها، ولم يخطئ في وجودها في الفرع، لكنه استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل.

فعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن كان أصاب العلة.

ومِثلهُ في ذلك «كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل، وكما لو ظنَّ القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى، فإنه لا تصح الصلاة»[2].

المفسدات القطعية للعلل، والمفسدات الظنية:

ذكر الغزالي أن مثارات فساد العلل قطعًا أربعة:

الأول: الأصل.

الثاني: أن يكون من جهة الفرع.

الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة.

الرابع: وَضْع القياس في غير موضعه.

أمّا المفسدات الظنية الاجتهادية لِلْعلَلِ، التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إذا لم تغلب على ظننّا، وهي صحيحة في حق مَنْ غلبتْ على ظنه، هذه المفسدات تسعة:

---

(١) المستصفى ٢/ ٧٢، روضة الناظر ص١٥٤.

(٢) المستصفى ٢/ ٧٢.

- **الأول**: العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة، صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص.

- **الثاني**: علة مخصصة لعموم القرآن، هي فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس، صحيحة عند من رأى خلاف ذلك.

- **الثالث**: علّة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عند من يقول: المصيب واحد، صحيحة عند مَنْ صوَّب كل مجتهد.

- **الرابع**: ألّا يدلّ على صحة العلة إلّا الطرد والعكس.

- **الخامس**: أن تتضمن العلة زيادة على النص، كما في مسألة الرقبة الكافرة.

- **السادس**: إذا كان القياس في الكفارات والحدود.

- **السابع**: انتزاع العلة من خبر الواحد، ذهب قوم إلى أنه لا يجوز ذلك، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به، وذهب قوم إلى جواز ذلك.

- **الثامن**: العلة التي تخالف مذهب الصحابة فاسدة عند قوم، صحيحة عند آخرين.

- **التاسع**: وجود العلة في الفرع مظنونًا لا مقطوعًا به، فاسدة عند قوم، صحيحة عند آخرين[1].

---

(١) ينظر المستصفى ٢/ ٩٩-١٠٠.

الاعتراضات التي تأتي وراء هذه المفسدات:

يأتي وراء هذه المفسدات اعتراضات، مثل الاستفسار، وفساد الاعتبار، وفساد الوضع، والمنع، والتقسيم، والمطالبة، والنقض، والقول بالموجب، والقلب، وعدم التأثير، والفرق (وهو عبارة عن المعارضة في الأصل أو في الفرع أو فيهما) والمعارضة، والتركيب، والكسر، والتعدية[1]:

ما لم يندرج تحت هذه الاعتراضات فهو نظر جدلي:

قال الغزالي بعد أن ذكر الاعتراضات التي تأتي وراء هذه المفسدات[2]: «وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي، يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم:

فإن لم يتعلّق بها فائدة دينية فينبغي أن نشحَّ بالأوقات أن نضيعها بها.

وإن تعلق بها فائدة، من ضمّ نشر الكلام وردِّ كلام المناظرين إلى مجرى الخصام؛ كيلا يذهب كل واحد عرضًا وطولًا في كلامه منحرفًا عن مقصد نظره، فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه، بل هي من علم الجدل، فينبغي أن تفرد بالنظر، ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين».

السَّبب في أن بعض الأصوليين ذكر هذه الأسئلة وبعضهم لم يذكرها:

مِن الأصوليين من لم يذكر هذه الأسئلة في أصول الفقه، كالغزالي في المستصفى؛ إحالة منه على فنّها الخاص بها، وهو فنّ الجدل، وقد اكتفى

---

(١) ينظر المستصفى ٢/ ١٠٠، روضة الناظر ص١٨١.

(٢) المستصفى ٢/ ١٠٠-١٠١.

بذكر مواضع الاحتمال في كل قياس، وبذكر المفسدات القطعية للعلل والمفسدات الظنية.

ومن الأصوليين مَنْ ذكر هذه الأسئلة، كالآمدي، وابن قدامة، وابن الحاجب، وابن النجار الفتوحي، والشوكاني؛ وذلك لأنها تابعة ومكمِّلة للقياس الذي هو من عِلم أصول الفقه، ولا مانع من أن يُلْحَق المكمِّل بالمكمَّل، وإلّا فهي بفنّ الجدل ألصق[1].

«ولهذه الشبهة أكثر قوم في الأصول من ذكر المنطق، والعربية، والأحكام الكلامية؛ لأنها من موادّ مكمّلاته[2]».

عدد هذه الأسئلة التي تتوجّه على قياس العلة:

قال بعض أهل العلم: إن الأسئلة التي تتوجه على قياس العلة ثلاثون سؤالًا.

وقال بعضهم: إنها ثمانية وعشرون سؤالًا، ومنهم الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول».

وقال بعضهم: إنها خمسة وعشرون سؤالًا، ومنهم الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، وابن الحاجب، وابن مفلح، وابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير.

وقال بعضهم: إنها اثنا عشر سؤالًا، ومنهم ابن قدامة في «روضة الناظر».

---

(١) ينظر المستصفى ٢/ ٩٩-١٠١، نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٦.

(٢) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٦.

وقال الرازي صاحب المحصول: إنها أربعة: النقض، وعدم التأثير، والقول بالموجَب، والقلب[1].

قال ابن بدران[2]: «وحاصل الأمر أن تلك الأسئلة تنقسم في الأصل إلى ثلاثة أقسام: مطالبات، وقوادح، ومعارضة؛ لأن كلام المعترض، إمّا أن يتضمّن تسليم مقدّمات الدليل، أوْلا:

الأول: المعارضة.

والثاني: إمّا أن يكون طلب جواب ذلك الدليل، أوْلا:

الأول: المطالبة.

والثاني: القدح[3].

وقال ابن الحاجب: كلّها راجعة إلى منع أو معارضة، وإلّا لم تسمع.

وقال ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب: كلّها ترجع إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملًا لا يحصل غرض المستدلّ بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنعَ لزوم الحكم عنه».

ومن المعلوم أن السؤال يتركز على المنع.

*****

(١) ينظر الإحكام للآمدي ٣/ ٩٥، روضة الناظر ص ١٨١، نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٦.
(٢) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٦ .
(٣) ومن المعلوم أن القدح بهذه الأسئلة، إمّا بالمنع للدليل، أو تسليمه مع المطالبة بشيء، أو المعارضة له.


الأسئلة
الواردة على القياس


السؤال الأول
الاستفسار

السؤال الأول: الاستفسار:

١- معناه لغة واصطلاحًا.

٢- ما يجب على المعترض بسؤال الاستفسار.

٣- أمثلة لسؤال الاستفسار (في القياس وغيره من الأدلة).

٤- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.

٥- سؤال الاستفسار لا يختص بالقياس، بل يرد على النصوص بطريق أولى، مع التعليل.

٦- عدم انقطاع المستدل إذا توجه سؤال الاستفسار، مع التعليل.

معناه لغة واصطلاحًا:

الاستفسار لغة: طلب الإيضاح.

واصطلاحًا: أن يطلب المعترض من المستدل إيضاح كلمة غريبة في دليله، أو يطلب تعيين المعنى الذي يريده من لفظ مجمل ورد في دليله.

ما يجب على المعترض بسؤال الاستفسار:

يجب عليه تعيين الكلمة الغريبة في الدليل، والمعنى الآخر للفظ المجمل، ولا يجوز للمعترض أن يستفسر عما ليس فيه غرابة أو إجمال، فإن هذا يُعَدُّ

تعنتًا مفوّتًا لفائدة المناظرة، ويلزم منه التسلسل بطلب تفسير لفظ بعد تفسير لفظ، ولذلك قيل: ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام[1].

ويكفي المعترض في إثبات الإجمال أن يبين صحة إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر، ولا يجب عليه بيان المساواة بين المعنيين؛ لأنه ليس في وسعه ذلك، لِعُسْره، ولو طلب من المعترض ذلك، لقلَّ الاعتراض بهذا السؤال، بل قد يؤدي إلى سقوطه، فيبقى الكلام غير مفهوم، فلم يحصل مقصود المناظرة.

وأيضًا فالمعترض يخبر عن نفسه، فيكفيه ما يدفع به ظنّ التعنّت في حقه، (وذلك بتعيين الكلمة الغريبة، والمعنى الآخر للفظ المجمل)، ويُصدَّق بعدالته السالمة عن المعارضة[2].

ومع أن المعترض لا يلزمه بيان التساوي بين المعنيين للفظ المجمل، فإنه «لو التزمه تبرّعًا، وقال: وهما متساويان؛ لأن التفاوت يستدعي ترجيحًا بأمر، والأصل عدم المرجح، لكان جيدًا وفاء بما التزمه»[3].

أمثلة لسؤال الاستفسار:

١- الكلب غير المعلّم كالسِّيد، في عدم الأكل من فريسته، بجامع أن كلًّا منهما لم يُرَضْ. فكلمة (السِّيد) وهي الذئب أو الأسد، وكلمة (يُرَضْ) غريبتان.

---

(١) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٧.

(٢) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٧.

(٣) المصدر نفسه ٢/ ٣٤٨.

٢- كلمة (فليتوضأ) في قول الرسول ﷺ: «**من أكل لحم جزور فليتوضأ**»[١] تحتمل معنى لغويًّا، ومعنى شرعيًّا، فأيهما يريد المستدل؟

٣- كلمة (بان) في قوله مثلًا: «بان به البطلان، فيكون باطلًا»، فإنها تحتمل أن يكون معناها: ظهر، وتحتمل أن يكون معناها: انفصل.

٤- كلمة (مختار) فيما إذا قال في المكره: مختار للقتل فيقتصّ منه، كغير المكره؛ فإنها تقال للفاعل القادر، كما تقال للفاعل الراغب[٢].

٥- كلمة (الأقراء) في قول الله تعالى: ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾[٣]. فإنها تحتمل أن يكون معناها الأطهار، وتحتمل أن يكون معناها الحِيَض.

٦- كلمة (الصلاة) تحتمل أن يكون معناها الدعاء، كما تحتمل أن يكون معناها الهيئة المعروفة شرعًا.

ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال:

يجيب بما يأتي:

أولًا: بالمنع، فيمنع الغرابة في اللفظ، ويمنع تعدّد الاحتمال في اللفظ، فيقول مثلًا: ليس في قواميس اللغة سوى هذا المعنى.

ثانيًا: إذا عجز عن الإجابة بالمنع انتقل إلى الإجابة ببيان معنى اللفظ الغريب، وبيان المعنى الذي أراده من اللفظ المجمل مع بيان وجه ترجيح ما أراده.

---

(١) رواه بمعناه أبو داود في كتاب «الطهارة» برقم ١٨٤ ص٣٦، والترمذي في كتاب «الطهارة» برقم ٨١ ص٢٢، وابن ماجه في كتاب «الطهارة» برقم ٨١ ص٧٠.

(٢) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٧.

(٣) مِنَ الآية ٢٢٨، سورة البقرة.

فيقول مثلًا: المراد (بالسّيد) (الذئب)، والمراد بكلمة (يُرَض) (يروَّض ويعلّم).

ويقول في المثال الثاني: المقصود: الوضوء الشرعي، والذي يرجع هذا هو أن المتكلم به الرسول ﷺ، والرسول ﷺ إنما جاء لبيان الأحكام الشرعية.

وفي سبيل منع تعدّد الاحتمال لمعنى آخر يقول كما ذكرنا: «لا أسلّم أن لهذا اللفظ محملًا آخر، ثم يبيِّن ذلك عن أئمة اللغة، أو بالعرف العام أو الخاص، أو بالقرائن المضمومة معه، أو بأنّا اتفقنا على أن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى الواحد، والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره؛ نفيًا للمجاز والاشتراك، فَمَنِ ادّعى إطلاقه فعليه الدليل»[1].

وفي سبيل الإجابة ببيان المعنى الذي أراده من اللفظ المجمل مع وجه ترجيحه، يبيّن رجحان هذا المعنى من اللفظ «إمّا بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره عنهم، أو بالقرائن المصاحبة، مثل أن يقول: لفظ (المختار) ظاهر فيمن لا حامل له على الفعل من خارج، وحينئذ لا يكون مجملًا»[2].

«وإن أمكنه أن يبيّن أن صدق اللفظ على المحملين بالتواطئ، والمراد القدر المشترك بينهما، نفيًا للمجاز والاشتراك، كفاه أيضًا»[3].

---

(١) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٨.

(٢) نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٨.

(٣) المصدر نفسه ٢/ ٣٤٨.

سؤال الاستفسار لا يختص بالقياس، بل يَردُ على النصوص بطريق أولى؛ لأن الاستفسار يتجه إلى لفظ الدليل، ولفظ الدليل في النصوص، يقع فيه الغرابة والاحتمال، كما يقعان في ألفاظ القياس.

«ومتى أجاب المستدلّ عن سؤال الاستفسار بأحد الأجوبة المذكورة انقطع المعترض بالإضافة إلى هذا السؤال، وللمعترض إيراد غيره»[1].

والمستدل لا ينقطع إذا توجه سؤال الاستفسار، بأن عجز عن الإجابة بالمنع، وعن الإجابة ببيان معنى اللفظ الغريب، أو المعنى الذي أراده من اللفظ المجمل؛ لأن القدح بالاستفسار، لا يتوجّه إلى الدليل ذاته، وإنما يتوجّه إلى ألفاظ الدليل، والألفاظ ليس لها أثر في بطلان الدليل، والمستدل إذا وَصَل إلى هذه الحالة من العجز؛ فإنه يلزمه تفسير مراده بلفظه، فيقول مثلًا في المثال الثالث: «أردت بقولي: (بان) ظهر».

ويقول في المثال الرابع: أردت بـ (مختار) مَنْ وقَعَ الفعل بكسبه وقدرته ولا مانع له في بدنه، وإن كان محمولًا عليه في الخارج[2].

«وقال الشيخ رشيد الدين الحوارى (في الأدب مع المستدل): حق المستفسر أن يقول: أيَّ شيء تعنى بهذا الكلام؛ لأنه طلب المراد من الكلام، ولا يقول مثلًا: ما القتل لأن هذه صيغة استفهام، والمستدل إنما تصدى للإفحام، لا للتعليم والإفهام»[3].



---

(١) المصدر نفسه ٢/ ٣٤٨.

(٢) المصدر نفسه ٢/ ٣٤٨.

(٣) اقتبسه ابن بدران: نزهة الخاطر ٢/ ٣٤٨.


السؤال الثاني
فساد الاعتبار

السؤال الثاني: فساد الاعتبار:

١- معنى فساد الاعتبار لغة واصطلاحًا.

٢- سبب تسميته بفساد الاعتبار.

٣- مايجب على المعترض بسؤال فساد الاعتبار.

٤- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.

٥- أمثلة لسؤال فساد الاعتبار.

٦- سؤال فساد الاعتبار إنما يرد على القياس، مع التعليل.

٧- انقطاع المستدل إذا توجّه سؤال فساد الاعتبار، مع التعليل.

معناه لغة واصطلاحًا:

هو لغة بطلان الانتقال، فالفساد يعني البطلان والضياع، والاعتبار يعني الانتقال، قال الله تعالى: ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾[1].

واصطلاحًا: بطلان نقل الحكم من الأصل إلى الفرع، لمخالفته لنص أو إجماع.

فيقول المعترض: هذا قياس يخالف نصًّا أو إجماعًا فيكون باطلًا، فإن الصحابة ﷺ كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر، فإنهم

---

(١) من الآية ٢، سورة الحشر.

كانـوا يجتمعون لطلب الأخبار، ثم بعد حصـول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس. وقد أخّر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السـنة، فصَوَّبه النبي ﷺ، فدلّ على أن رتبة القياس بعد النص، فتقديمه عليه يجب أن يكون باطلًا.

ثم إن الظن المستفاد من كلام صاحب الشرع أقوى من الظن المستفاد من القياس والرأي.

سبب تسميته بفساد الاعتبار:

هـو أن اعتبار القياس مع النص أو الإجمـاع اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد وظلم، لأنه وضع له في غير موضعه.

ما يجب على المعترض بسؤال فساد الاعتبار:

يجب عليه أن يبين النص أو الإجماع الذي يخالف هذا القياس.

ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال:

يجيب من وجهين:

الوجه الأول: مَنْعُ ما اعترض به المعترض من نص أو إجماع، إما منع دلالة، أو منْع صحة، وعلى هذا فلا يكون هناك معارضة.

الوجـه الثاني: بيان أن القياس الذي اسـتند إليه المسـتدل من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض الذي ذكره المعترض؛ إمَّا لكون النص ضعيفًا، فيكـون القيـاس أولى منه، أو لكـون النص عامًّا فيكـون القياس مخصصًا

لـه جمعا بـين الدليلين، أو لكـون مذهب المسـتدل يقتضي تقديـم القياس عـلى ذلـك النص لكونـه حنفيًّا يرى تقديـم القياس على الخـبر إذا خالف الأصـول، أو فيما تعم به البلوى، أو مالكيًّـا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالفه خبر الواحد.

وبالجملـة للمسـتدل الاعـتراض على النـص الذي يبديـه المعترض بجميع ما يعترض به على النصوص سندًا ومتنًا.

وإما لكون الظن المستفاد من القياس أرجح عند المستدل من الظن المستفاد من الإجماع حين يكون سكوتيًّا حينما لا يرى الاستدلال بالاجماع السكوتي.

أمثلة لسؤال فساد الاعتبار:

مثال المخالف لنص الكتاب: اسـتدلال الشافعية والمالكية والحنابلة بقيـاس صـوم رمضان أداء على صومه قضاء في اشـتراط تبييـت النية من الليل بجامع أن كلًّا صوم مفروض.

فيقول المعترض: هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته لنص الكتاب، وهو قـول الله تعـالى: ﴿وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾[1]، فقـد دلـت الآيـة على أن مـن صام يحصـل له الأجر العظيـم، وهذا مسـتلزم لصحة الصوم، دون اشـتراط تبييت النية، حيث وردت الآية مطلقة.

---

(١) من الآية ٣٥، سورة الأحزاب.

ويجيب المستدل بأني لا أسلِّم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية، إذ أنها مطلقة، وقيدت بالقياس، كما أنها قيدت بحديث «**لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل**»[1].

أو يقول: إنها دلت على أن الصائم يثاب، وأنا أقول به، لكنها لا تدلّ على أنه لا يلزمه تبييت النية، والنزاع فيه.

أو يقول: إنها دلت على ثواب الصائم، وأنا لا أسلم بأن الممسك بدون تبييت النية صائم.

ومثال المخالف لنص السنة: قياس السلم في الحيوان على السلم في المختلطات في عدم الصحة بجامع أن كلًّا منهما عقد يشتمل على الغرر.

فيقول المعترض: هذا القياس فاسد الاعتبار، لمخالفته ما روي عن النبي ﷺ من أنه رخص في السلم[2]، فهذا دليل على صحة السلم في الحيوان والمختلطات.

ويجيب المستدل: بأني لا أسلِّم صحة الحديث بلفظ «رخّص في السلم». وإن سلمنا بذلك فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق وإنما هي لمعهود، فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.

---

(١) أخرجه الطحاوي في مسنده برقم ٩٠٥٥ (٩/ ٣٥٦) والنسائي في كتاب الصوم برقم ٢٣٣٣ص ٣٢٢.

(٢) رواه بمعناه البخاري في كتاب السلم برقم ٢٢٣٩ ص٣٥٧، ومسلم برقم ١٦٠٤ ص٧٠٢.

ومثال المخالف للإجماع: قياس الزوجة بعد موتها على الأجنبية في المنع من تغسيل الزوج لها لانقطاع العصمة بينهما بالموت، بدليل أنه يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها قبل دفنها.

فيقول المعترض: هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع السكوتي، وهو أن عليًّا رضي الله عنه غسَّل زوجته فاطمة ولم ينكر عليه[1]، والقضية في مظنة الشهرة، فكان ذلك إجماعًا سكوتيًّا على جواز تغسيل الزوج لزوجته.

ويجيب المستدل: بأني أمنع صحة تغسيل علي رضي الله عنه لفاطمة.

سلمنا صحة ذلك لكن لا نسلم أنه إجماع سكوتي؛ لكونه لم يشتهر.

سلمنا أنه إجماع سكوتي، لكن الإجماع السكوتي ليس بحجة.

سلمنا أن الإجماع السكوتي حجة، لكن الظن المستفاد من القياس أرجح من الظن المستفاد من الإجماع السكوتي، والعلة في ذلك اتفاق المستدل والمعترض على الاحتجاج بالقياس، دون الإجماع السكوتي، حيث إن المستدل لا يرى الاحتجاج به.

سلمنا حجية الإجماع السكوتي، وتساوي الظن المستفاد من القياس ومن الإجماع السكوتي، لكن هناك فرق بين علي رضي الله عنه وغيره، فإن فاطمة كانت زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار

---

(١) أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، المستدرك ٣/ ١٦٣، والبيهقي في كتاب الجنائز برقم ٦٦٦١ (٣/ ٥٥٦).

الصادق ﷺ، بخلاف غيرهما، فإن الموت يقطع نكاحهما؛ لعدم ورود خبر يدل على أن فلانًا زوج لفلانة في الدنيا والآخرة.

سؤال فساد الاعتبار إنما يرد على القياس:

والعلة في ذلك أن المراد بالاعتبار نقل الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا إنما يتحقق في القياس، والنص أو الإجماع أقوى من القياس، فإذا وجد قياس مخالف لنص أو إجماع، فسد الاعتبار وهو القياس، لأن النص أو الإجماع أقوى من القياس، وتقديم القياس في هذه الحالة فساد وظلم.

انقطاع المستدل إذا توجه سؤال فساد الاعتبار:

إذا توجه سؤال فساد الاعتبار؛ بأن استطاع المعترض أن يثبت اعتراضه، ولم يستطع المستدل الإجابة عنه، فإن المستدل ينقطع مطلقًا وتبطل دعواه، لتجرده في دعواه عن الدليل، إذ إن سؤال فساد الاعتبار يعني إبطال الدليل، وإذا بطل الدليل بقي ما يدعيه المستدل مجرد دعوى عارية عن الدليل، والدعوى المجردة عن الدليل تكون باطلة.


السؤال الثالث
فساد الوضع

السؤال الثالث: فساد الوضع:

١- معنى فساد الوضع في اللغة وفي الاصطلاح.
٢- ما يجب على المعترض بسؤال فساد الوضع.
٣- مثال فساد الوضع.
٤- مايقوله المعترض.
٥- ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال.
٦- سؤال فساد الوضع إنما يرد على القياس، مع التعليل.

فساد الوضع:

معناه في اللغة: جعل الشيء في محلٍّ على غير الهيئة المطلوبة.

معناه اصطلاحًا: أن يبين المعترض للمستدل أن علته التي علق بها الحكم تثبت نقيض حكمه [1].

ما يجب على المعترض بسؤال فساد الوضع: أن يبيِّن ما يدعيه من أن العلة تقضي نقيض الحكم.

مثال فساد الوضع: لفظ الهبة كلفظ الإجارة في أن كلًّا منهما لا ينعقد به النكاح بجامع أن كلًّا منهما ينعقد به غير النكاح.

---

(١) روضة الناظر ص١٨٢.

فلفظ الهبة ينعقد به تمليك المنافع أو الأعيان، بغير عوض، ولفظ الإجارة ينعقد به تمليك المنافع بعوض. فكل منهما صريح في بابٍ غير باب النكاح، فلا ينعقد بهما النكاح.

ما يقوله المعترض: يقول المعترض: إنَّ العلة التي علَّلت بها حكمك تقتضي نقيضه، فإن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لا عدم الانعقاد، إذ إن تأثير لفظ الهبة في انعقاد غير النكاح به، دليل على أنَّ له حظًّا من التأثير في انعقاد العقود به لا عدم الانعقاد، والنكاح عقد فلينعقد به، كما انعقدت الهبة به؛ إذ نقيض ذلك قلبٌ للوضع، فيكون وضعًا فاسدًا.

ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال:

يجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يدفع قول المعترض: إن العلة التي علل بها المستدل تقتضي نقيض حكمه.

فيقول المستدل للمعترض: لا نسلّم أن انعقاد الهبة بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، إذ ليس تأثير لفظ الهبة في انعقاد الهبة به دليلًا على أن له حظًّا من التأثير في انعقاد العقود به، وإنما هو دليل على تأثيره فيما وضع له، وهو عقد الهبة، أما غيره من العقود فلا، وذلك لوجوه:

أحدها: أن تأثير اللفظ إنماينا سب أن يكون في بابه لإشعاره بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع، فإذا ترتب على هذا اللفظ أثر في بابه، فلا يلزم أن يترتب عليه أثر في باب آخر، فلفظ الهبة ترتب عليه أثر في بابه،

وهو تمليك الأعيان أو المنافع بدون عوض، لكنّه لا يلزم أن يترتب عليه أثر في باب النكاح أو البيع أو الإجارة؛ لأن النكاح أو البيع أو الإجارة لها خواصّ لا يُشْعِر بها لفظ الهبة، فيكون لفظ الهبة ضعيفًا عن إفادتها والتأثير في انعقادها به.

والدليل على أنَّ هناك خواصَّ تختلف بها الهبة عن النكاح: أن الهبة فيها إحسان، والنكاح مما لا يُتسامح فيه.

والنكاح يلزم بمجرد العقد، أمَّا الهبة فلا تلزم إلا بالقبض.

وبهذا يتبين أنه يمتنع أن تقتضي العلة التي علقتُ بها الحكم نقيضه، لاختلاف أحكام الهبة عن أحكام النكاح.

ثانيها: أن استعمال اللفظ في غير موضوعه تَجوُّزٌ، وهو ضعيف بالنسبة إلى الحقيقة، والأصل عدم التجوُّز.

ثالثها: أن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته لما كانت في موضوعه، كان استعماله في غيره تفريقًا لقوته، وكالتغريب له عن مواطنه، فيضعف بذلك عن التأثير.

الوجه الثاني: أن يسلِّم المستدل قول المعترض: إن العلة التي علَّل بها المستدل تقتضي نقيض حكمه، لكن يُبيِّن أنها تقتضي حكمه من وجه آخر، وهذا الوجه راجح الاعتبار على الوجه الذي ذكره المعترض، فينبغي تقديمه والأخذ به، وترتيب الحكم على وفقه، إذ الأخذُ بما رجح اعتباره أولى من الأخذ بغيره.

فيقول المستدل في المثال السابق: سلمنا أن انعقاد الهبة أو غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به، لكن هذه العلة تقتضي عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من وجه آخر، وهو أقوى من الوجه الذي نظرت إليه في قولك: إنها تقتضي انعقاد النكاح بلفظ الهبة.

وبيان قوة هذا الوجه: أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة، يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما أو مجازٌ في النكاح عن الهبة، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، وما ذكرناه من عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي نفي الاشتراك والمجاز، كما أن تخصيص كل عقد بلفظ، هو وفق الأصل، وما وافق الأصل يكون أولى ممَّا خالفه.

وإذا كان هذا الوجه في العلَّة أقوى من الوجه الذي ذكره المعترض فيها، وجب تقديمه والأخذ به وترتيب الحكم على وفقه، وهو عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة.

ومن الأمثلة ما لو قال المستدل: القتل العمد العدوان كالردة في أن كلًّا منهما لا يوجب الكفارة بجامع فحش الجريمة أو الجناية في كل منهما.

فيقول المعترض: إن العلة التي علَّلت بها حكمك تقتضي نقيضه، فإن فحش الجريمة أو الجناية يقتضي وجوب الكفارة، لا عدم وجوبها.

فيقول المستدل: سلمنا أن فحش الجريمة أو الجناية يقتضي وجوب الكفارة تغليظًا على مرتكب ذلك، لكن هذه العلة تقتضي عدم وجوب الكفارة من وجه آخر، وهو أقوى من الوجه الذي نظرت إليه في قولك: إنها تقتضي وجوب الكفارة.

وبيان قوة هذا الوجه أن الجريمة أو الجناية بلغت من الفحش والعظم حدًّا لا يمكن جبرها بالكفارة، فكما أن الردة لا يمكن أن تجبرها الكفارة، فكذلك القتل العمد العدوان لا يمكن أن تجبره الكفارة.

وإذا كان هـذا الوجه أقوى ممَّا ذكره المعترض وجب تقديمه والأخذ به وترتيب الحكم على وفقه.

وإن ذكـر المعترض أصلًا يشـهد له بالاعتبار، فهو انتقال من سـؤال فسـاد الوضع إلى سـؤال المعارضة، وبه ينتقل المعترض مستدلًّا والمستدل معترضًـا. فمن العلـماء من جوَّز ذلك، ومنهم من لم يجوِّزه؛ لفسـاد وضع المناظرة؛ لانقلاب المعترض مستدلًّا والمستدل معترضًا.[1]

سـؤال فساد الوضع إنما يرد على القياس؛ لأن اعتراض المعترض إنما يرد على العلة التي عُلِّق بها الحكم، والعلة هي التي يتحقق بها القياس.



(١) روضة الناظر ص١٨٢.


السؤال الرابع
المنع

السؤال الرابع: المنع:

١- معنى المنع في اللغة والاصطلاح.

٢- مواقعه (أي مواضعه التي يرد عليها من القياس):

الموقع الأول: منع الحكم في الأصل: المراد به، مثاله، ما يجيب به المستدل، الخلاف في انقطاع المستدل عند توجُّه منع الحكم في الأصل، مع الدليل، وبيان الراجح.

الموقع الثاني: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل: مثاله، ما يحتاج إليه المستدل لإثبات وجود ما يدعيه علة في الأصل.

الموقع الثالث: منع كون ما يدعيه المستدل علّةً علّةً: مثاله، ما يحتاج إليه المستدل لإثبات كونها علة.

الموقع الرابع: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الفرع: مثاله، ما يحتاج إليه المستدل لإثبات وجود ما يدعيه علة في الفرع.

١- المنع في اللغة: الحجز.

وفي الاصطلاح: أن يمنع المعترض الحكم الذي ذكره المستدل في الأصل، أو يمنع وجود ما ادعاه علة في الأصل، أو يمنع كون ما ادعاه علة علة، أو يمنع وجود ما ادعاه علة في الفرع.

٢- مواقعه:

الموقع الأول: منع الحكم في الأصل: والمراد به أن يمنع المعترض الحكم في الأصل.

ومثاله: ما لو قال: قتل الحر للعبد كقتل المسلم للمعاهد في وجوب القصاص بجامع أن كلًّا نفس معصومة، ولو لم توجد الكفاءة.

فيأتي المعترض ويقول: أمنعُ حكم الأصل، فلا يقتل المسلم حينما يقتل الذمي.

ومثاله أيضًا: ما لو قال: الإجارة كالنكاح في بطلان كل منهما بالموت، بجامع أن كلًّا منهما عقد معاوضة على منفعة.

فيأتي المعترض ويقول: أمنع حكم الأصل، وهو بطلان النكاح في الأصل بالموت.

ما يجيب به المستدل: يجيب المستدل باثبات حكم الأصل، بنصٍّ، أو إجماع، أو قياس، فيأتي المستدل ويقول: أنا أثبت أن المسلم يقتل بالمعاهد، أو يقول: أثبت أنه يبطل النكاح بالموت، بدليل أنه يمكّن أن يتزوج أختها أو عمتها قبل أن تدفن.

الخلاف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل، مع الدليل، وبيان الراجح:

إذا لم يستطع المستدل أن يجيب عن سؤال المعترض، فإمّا أن يكون قادرًا على الإجابة بأدلة أخرى غير دليله، الذي لم يستطع الإجابة عما ورد

عليه من اعتراض أوْلا؟ فإن لم يجد أدلة أخرى عدّمنقطعًا، وإن كان عنده أدلـة أخرى، فقد جرى الخـلاف في انقطاعه وعدم انقطاعه، فقيل: يكون منقطعًـا أي مغلوبًـا، فتبطـل دعواه، وقيـل: لا يكون منقطعًـا، بل يمكّن من الاسـتدلال عـلى دعواه بأدلة أخرى من نص أو إجمـاع أو قياس؛ لأنَّ المقصود هو الحق، والحق كما يأتي من دليل يمكن أن يأتي من أدلة أخرى.

وقيـل: ينظر إلى عـرف البلد التي جرت فيها المناظرة، فإن كان أهلها يـرون الانقطـاع فهو منقطـع، وإن لم يكونـوا كذلك فهو ليـس بمنقطع، ولعلّ القول بعدم انقطاعه عندما يجد أدلة أخرى هو الراجح.

الموقع الثاني: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل، والمراد به أن يمنع المعترض وجود العلة في الأصل، فيقول: أنا لا أجد العلة في الأصل.

ومثالـه: ما لو قال المسـتدل: الكلب كالخنزيـر في تحريم البيع بجامع النجاسة في كلٍّ.

فيوافـق المعـترض على الحكـم في الأصل والفرع، لكنـه يمنع وجود هذه العلة (وهي النجاسة) في الأصل، وهو الخنزير.

ويحتاج المسـتدل في إثبات وجود ما يدعيـه علة في الأصل، إلى إثباته إن كان عقليًّـا بالاسـترواح إلى أدلـة العقـل، كالـدوران، وإن كان محسًّـا بالاسـتناد إلى شـهادة الحسّ، كرؤيته وهو يسرق، وإن كان شرعيًّا فبدليل شرعي، كالدليل على نجاسة الخنزير، وإن كان عرفيًّا فبالعرف، كالاقتيات والادخار في الربا.

وقد يقدر المستدل على إثبات وجود ما يدعيه علة في الأصل بإثبات أثر أو أمر يلازمه، كرغوة عصير العنب، فإنها تلازم السكر[1].

الموقع الثالث: منع كون ما يدعيه المستدل علّةً عِلَّةً:

والمراد به أن يمنع المعترض كون ما ادعاه المستدل علّةً علةً للحكم، وإن كان هذا الوصف موجودًا في الأصل.

ومثاله: ما لو قال المستدل: التفاح كالبر في تحريم الربا بجامع الطعم.

فيوافق المعترض على وجود هذا الوصف وهو الطعم، لكنه يمنع كونه علة في تحريم الربا.

ويحتاج المستدل إلى إثبات كون الطعم علة لتحريم الربا، بالنص، أو الإجماع، أو الاستنباط[2].

الموقع الرابع: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الفرع:

والمراد به: أن يمنع المعترض وجود هذه العلة في الفرع، وإن كانت موجودة في الأصل.

ومثاله: ما لو قال المستدل: الفأرة كالهرة في طهارة السؤر، بجامع كثرة الطواف في كل.

وكما لو قال: التين كالبر في تحريم الربا، بجامع الاقتيات في كل.

---

(١) ينظر روضة الناظر وجنة المناظر ص١٨٢.

(٢) ينظر روضة الناظر وجنة المناظر ص١٨٢، ١٨٣.

فيقول المعترض: أمنع وجود العلة التي هي الطواف في الفرع، وهو الفأرة.

وأمنع وجود العلة التي هي الاقتيات في الفرع، وهو التين.

ويحتاج المستدل إلى إثبات ما يدعيه علة في الفرع، إلى الحس، أو العرف، أو العقل، أو آثار تدل على وجود هذه العلة في الفرع.

فالحسّ يدل على أن الفأرة من الطوافين والطوافات، والعرف يدل على أن التين يقتات.

والعقل يدل على أن السكر عند الشرب، والصحو عند ترك الشرب، يدل على أن هذا المشروب خمر[1].



(١) ينظر المصدر نفسه.


السؤال الخامس
التقسيم

السؤال الخامس: التقسيم:

١- معنى التقسيم في اللغة والاصطلاح، وأمثلته.

٢- أيُّهما يُقدَّم على الآخر: سؤال المطالبة أو سؤال التقسيم؟ مع التعليل.

٣- شروط صحة سؤال التقسيم مع التوضيح بالأمثلة.

٤- الخلاف في سؤال التقسيم من حيثُ قبوله أو الاستغناء عنه بسؤال الاستفسار.

٥- جواب المستدل عن سؤال التقسيم.

التقسيم في اللغة: هو التجزئة، وقسَّمتُ الشيء: جزَّأته.

وأما في الاصطلاح فهو تردد اللفظ بين أمرين، (أي معنيين أو احتمالين)، أو أكثر على السواء: أحدهما أو أحدها مسلَّم به، والآخر ممنوع، فيبيّن المعترض للمستدل أن في كلامه ما هو مسلَّم به وما هو ممنوع.

ومثاله: ما لو قال المستدل: إن الدعاء سبب لإجابة المطلوب، والدليل قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾[1]، ففيه مشروعية الدعاء؛ لأنه سبب لحصول المطلوب.

---

(١) سورة غافر، الآية ٦٠.

فيقول المعترض: إن المطلوب الذي يطلبه العبد إما أن يشاءه الله أوْ لا، فإذا كان الله لم يشأه فإنه لا يحصل، ولا فائدة من الدعاء.

ويجيب المستدل بالقول: إنه بقي قسم ثالث، وهو أن الله يشاء حصول المطلوب بالدعاء.

ومثله: ما لو قال المستدل: القاتل الملتجئ إلى الحرم كالقاتل غير الملتجئ إلى الحرم في أن كلًّا منهما يجب عليه القصاص بجامع القتل العمد العدوان من كل منهما.

فيقول المعترض: العلة هي القتل العمد العدوان مطلقًا، أو القتل العمد العدوان بشرط ألّا يكون فيه التجاء إلى الحرم.

ويجيب المستدل بالقول: إن العلة هي القتل العمد العدوان مطلقًا، أما الالتجاء إلى الحرم فهو مانع، وليس من العلة.

ومثله: ما لو قال المستدل: يجب الوضوء من أَكْلِ لحم الجزور، بدليل قوله ﷺ: «**من أكل لحم جزور فليتوضأ**»[1].

فيقول المعترض: الوضوء يحتمل أن يكون الوضوء اللغوي، وهذا لا ينفعك، ويحتمل أن يكون الوضوء الشرعي.

ويجيب المستدل بالقول: أقصد الوضوء الشرعي؛ لأن المتكلم به رسول الله ﷺ، وهو لا يتكلم إلّا بأمر شرعي.

---

(١) سبق تخريجه ص٤٣.

ومثله: ما لو استدلَّ الجبري على أنه لا فعل للعبد حقيقة، بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾[1].

ووجهه أن الله تعالى نفى الرمي (وهو الحذف) عن رسوله ﷺ فدلَّ على المطلوب، وهو أنه لا فعل للعبد.

فيقول المعترض (السُّنِّي): الرمي المنفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾، إما أن يكون معناه الحذف، أي: وما حذفت، وإما أن يكون معناه الإصابة، أي: وما أصبت، الأول ممنوع، وهو الحذف، والثاني مسلَّم، وهو الإصابة.

واضطررت إلى منع الأول جمعًا بين إثبات الرمي ونفيه، الذي دلت عليه الآية؛ ضرورة أن القرآن لا يتناقض.

ومثله: ما لو قال المستدل وهو جبري: قول الرسول ﷺ: «**لن يدخل أحد الجنة بعمله**»[2] يدل على أن العبد لا فعل له، وإلاّ لكان سببًا في دخوله الجنة، لكن الرسول ﷺ نفاه.

فيقول المعترض (وهو سنِّي): الباء في قوله: «بعمله» إمّا سببيّة، وإما للعوض.

---

(١) سورة الأنفال، الآية ١٧.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب المرضى برقم ٥٦٧٣ ص١٠٠٤، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم ٢٨١٦ص ١٢٢٦.

الأول ممنوع، بدليل إثبات العمل في قوله تعالى: ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[1] والقرآن لا يتناقض.

وأما الثاني فمسلّم، لكنه لا يفيدك.

أيهما يقدّم على الآخر: سؤال المطالبة أو سؤال التقسيم؟ مع التعليل:

يقول ابن قدامة رحمه الله: حق سؤال التقسيم أن يقدم على المطالبة؛ إذ فيه منع، والمطالبة تسليم محض، والمنع بعد التسليم غير مقبول؛ إذ هو رجوع عما اعترف به، والتسليم بعد المنع يُقبل؛ لأنه اعتراف بما أنكر فَيُقبل، والإنكار بعد الاعتراف لا يقبل[2].

وبعض العلماء يرى أنه لا فرق في الترتيب بين سؤال المطالبة وسؤال التقسيم؛ لأن المطالب حينما يطلب دليلًا، فكأنه يمنع العلة دون إقامة دليل عليها، ففيه منع.

شروط صحة سؤال التقسيم مع التوضيح بالأمثلة:

الشرط الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسمًا إلى ما يمنع وإلى ما يُسلَّم به.

فإن كان لا يقبل ما ذكره المستدل القسمة إلى ما يمنع وإلى ما يسلّم به،

أي ليس فيه احتمالات، فإن سؤال التقسيم فاسد، ولا يجوز للمعترض أن يورده.

---

(١) من الآية ١٤ سورة الأحقاف.

(٢) روضة الناظر ص١٨٢.

ولو أورد تفسيرًا بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل، فلا يصحّ، لأنه يمهّد لنفسه شيئًا ثم يوجّه الاعتراض عليه، فحينئذ يكون مناظرًا مع نفسه، لا مع خصمه (المستدل)[1].

ومثاله: ما لو قال المستدل: القاتل الملتجئ إلى الحرم كالقاتل غير الملتجئ إليه في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان.

فيقول المعترض: العلة هي القتل العمد العدوان مطلقًا، أو القتل العمد العدوان بشرط ألّا يكون فيه التجاء إلى الحرم.

الأول ممنوع، والثاني مسلّم.

ويجيب المستدل بالقول: إن العلة هي القتل العمد العدوان مطلقًا، أما الالتجاء إلى الحرم، فهو مانع، وليس من العلة.

وهذا المانع إن وافقه المستدل عليه، فوافقه على أن القاتل إذا التجأ إلى الحرم لا يقتص منه، فهو من باب تخصيص الحكم بالاستثناء، وإن لم يوافقه انقلب سؤالًا من المستدل للمعترض، وصار المستدل معترضًا والمعترض مسئولًا، فيُطلبُ منه أن يأتي بالدليل على أنه لا يقتل القاتل إذا التجأ إلى الحرم.

الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصرًا لجميع الأقسام المحتملة، بمعنى أن يكون كلام المعترض حاصرًا لجميع الأقسام المحتملة، فإنه إذا لم يكن التقسيم حاصرًا لها فإنه يتسنَّى للمستدل أن يبيّن أن ما ذكره

---

(١) روضة الناظر ص١٨٢ - ١٨٣.

المعترض غير حاصر للأقسام المحتملة، وأنَّ ما عناه المستدل وقصده احتمال لم يذكره المعترض، فعند ذلك يندفع الاعتراض.

ومثال التقسيم غير الحاصر: ما لو قال المستدل: قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾[1]، وهذا دليل على مشروعية الدعاء، وأنه سبب لحصول المطلوب.

فيقول المعترض: المطلوب إما أن يشاء الله حصوله، فلا حاجة إلى الدعاء، وإمّا ألّا يشاء الله حصوله، فالدعاء لا فائدة منه.

فيجيب المستدل بأن هناك قسمًا ثالثًا، وهو أن يشاء الله المطلوب بسبب من العبد (وهو الدعاء) ولا يشاؤه بلا سبب، وقد أغفلتَ أيها المعترض هذا القسم[2].

ومثاله أيضًا: ما لو قال المعترض: العلة في الربا الكيل أو الطعم؟

فيجيب المستدل بأن هناك قسمًا آخر، وهو الاقتيات أو الاقتيات والادخار، وهو الذي قصدتُه، وقد أغفلتَه أيها المعترض.

وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع، أن يقول عند التقسيم: إن عنيتَ هذا المحتمل فمسلّم والمطالبة متوجهة لهذا المسلَّم، وإن عنيتَ به ما عداه، فممنوع.

---

(١) من الآية ٦٠ سورة غافر.

(٢) روضة الناظر ص١٨٢.

الشرط الثالث: أن يكون الاحتمال الذي يذكره المعترض في هذه الأقسام على السواء، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك، وكان أحدها أظهر من غيره (سواء من جهة اللغة أم من جهة الشرع). لكان للمستدل أن يقول: إنما قصدت الأظهر، والكلام يحمل على الظاهر.

مثال ظهور أحد الاحتمالين من جهة الوضع اللغوي: ما لو قال المستدل بوجوب التيمم من المجيئ من الغائط عند عدم وجود الماء.

فيقول المعترض: الغائط يحتمل أن يكون المراد به المكان المنخفض، وهذا لا ينفعك، ويحتمل أن يكون المراد به الخارج النجس من الإنسان، وهذا ممنوع.

فيجيب المستدل بأني أردت الاحتمال الثاني لظهوره بالعرف.

ومثال ظهور أحد الاحتمالين من جهة الوضع الشرعي: ما لو قال المستدل بوجوب الوضوء لمن أكل لحم الجزور، لقول الرسول ﷺ: «**من أكل لحم جزور فليتوضأ**»[1].

فيقول المعترض: الوضوء يحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء اللغوي.

أما الأول فممنوع، وأما الثاني وهو اللغوي (كغسل اليدين، والمضمضة) فلا ينفعك.

فيجيب المستدل بأني أريد الوضوء الشرعي، وهو أظهر؛ لأن المتكلم هو الرسول ﷺ، وقد جاء لبيان الأحكام الشرعية.

---

(١) سبق تخريجه ص٤٣.

وقد ذكر هذا الشرط بعض العلماء.

وذكر بعض آخر من العلماء أنه لا يشترط هذا الشرط؛ وهو أن تكون الاحتمالات على السواء؛ إذ المستدل يمكن أن يكون قصد الاحتمال غير الظاهر.

والمعترض يكفيه بيان الاحتمالات، ولا يلزمه بيان المساواة، لكون ذلك غير مقدور عليه[1].

الخلاف في سؤال التقسيم من حيثُ قبوله أو الاستغناء عنه بسؤال الاستفسار:

قيل: إن سؤال التقسيم لا يقبل؛ لأنه يغني عنه سؤال الاستفسار، والصحيح أنه يقبل، لكن بشرط أن يبيّن المعترض محلّ التردد، مع بيان الاحتمالات[2].

جواب المستدل عن سؤال التقسيم:

يجيب المستدل عن سؤال التقسيم بأحد جوابين:

١ - **المنع**، بأن يمنع المستدل أن يكون ما ذكره منقسمًا إلى ما يمنع، وإلى ما يسلم به، وذلك كمنعه لكون العلة في القصاص هي القتل العمد العدوان غير التجاء إلى الحرم.

أو يمنع المستدل أن يكون ما ذكره المعترض من الاحتمالات حاصرًا، وأن ما قصده المستدل قد غفل عنه المعترض، ككون المطلوب يحصل بسبب، هو الدعاء.

---

(١) روضة الناظر ص١٨٣.

(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥٢.

٢- **التسليم**، وذلك بأن يسلّم المستدل ما ذكره المعترض من احتمالات، لكن يبيّن أن الذي قصده منها هو الأظهر، كالوضوء الشرعي في حديث «**من أكل لحم جزور فليتوضأ**»[١].

«وإن اختار المستدل الجواب الفقهي، فأمكنه الدلالة على المنع، واختيار القسم المسلّم، فالأحسن اختيار القسم المسلّم، لأنه يستغني عن الدلالة على المنع، وإن اختار القسم الآخر جاز، فإنّ فيه تكثيرًا للفقه، وإن لم يقدر إلّا على سلوك أحد الطريقين، فليختره»[٢].



(١) سبق تخريجه ص٤٣.

(٢) روضة الناظر ص١٨٣.


السؤال السادس
المطالبة

السؤال السادس: المطالبة:

١- المراد بسؤال المطالبة اصطلاحًا، مع التوضيح بالأمثلة.

٢- وجه كون سؤال المطالبة أعظم الأسئلة الواردة على القياس.

٣- المراد بكون سؤال المطالبة هو النوع الثالث من أنواع المنع، وهو منْعُ كون ما يدعيه المستدل علّةً، علة.

٤- وجه كون المعترض بسؤال المطالبة لا يسوغ له أن يمنع الحكم في الأصل، ولا أن يمنع وجود العلة في الفرع، ولا في الأصل.

٥- بِمَ يجيب المستدل عن سؤال المطالبة؟

٦- الخلاف في قبول سؤال المطالبة وعدم قبوله، مع التعليل لذلك، وذكر الراجح، ووجه ترجيحه.

المراد بسؤال المطالبة اصطلاحًا مع التوضيح بالأمثلة:

هو أن يطلب المعترض من المستدل أ ن يذكر ما يدل على أن ما جعله جامعًا بين الفرع والأصل هو العلة[1].

ومثاله: ما لو قال المستدل (الشافعي): التفاح كالبر في تحريم الربا بجامع الطعم في كلّ.

---

(١) ينظر روضة الناظر ص١٨٣.

فيقول المعترض: أطالبك بدليل يدل على أن الطعم علة لتحريم الربا.

فيجيب المستدل بقوله: أثبتُ كونه علة بمسلك من مسالك العلة، وهو الاستنباط من قول النبي ﷺ: «**لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل**»[1].

ووجه ذلك أن النبي ﷺ علّق النهي عن التفاضل بالطعم في قوله: «**لا تبيعوا الطعام بالطعام**»، وهو وصف مناسب، فكان علة.

ومثاله أيضًا: ما لو قال المستدل: النبيذ كالخمر في التحريم، بجامع الإسكار في كل.

فيقول المعترض: أطالبك بدليل يدل على أن الإسكار علة للتحريم.

قال الآمدي ومن تبعه، كابن الحاجب في وجه كون سؤال المطالبة أعظم الأسئلة الواردة على القياس: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده، وتشعّب مسالكه[2].

والمراد بكون سؤال المطالبة هو النوع الثالث من أنواع المنع، وهو منع كون ما يدّعيه المستدل علةً، علةً، المراد بذلك أن الجواب عن سؤال المطالبة هو عين الجواب المذكور في المنع الثالث، لا أنها هي السؤال الثالث (المنع) بعينه[3].

---

(١) له شاهد عند مسلم في كتاب المساقاة برقم ١٥٩٢ ص٦٩٥.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥٥.
(٣) نزهة الخاطر لابن بدران ص٣٦٢.

ووجه كون المعترض بسؤال المطالبة لا يسوغ له أن يمنع الحكم في الأصل، ولا أن يمنع وجود العلة في الفرع، ولا في الأصل: أن طلب المعترض الدليل على أن ما جعله المستدل جامعًا علةٌ متضمِّن لتسليمه وجود الوصف الذي جعله المستدل علة، في الأصل وفي الفرع، ومتضمِّن لتسليمه للحكم في الأصل، فليس له أن يمنعها بعد ذلك.

ويجيب المستدل عن سؤال المطالبة بإقامة الدليل على أن ما ذكره جامعًا هو العلة، وذلك إما بالنص، أو الإجماع، أو الاستنباط، مما هو معلوم في مسالك إثبات العلة.

كما لو استدل المستدل على أن العلة في تحريم الربا بين التفاح والبرّ هي الطعم، بأن النبي ﷺ علق النهي في بيع الطعام بالطعام متفاضلًا بالطعم، والطعم وصف مناسب للتحريم فكان علة.

وكما لو استدل المستدل على أن العلة في التحريم في قياس النبيذ على الخمر هي الإسكار بأن النبي ﷺ علق الحرمة بالإسكار في قوله: «**كل مسكر حرام**»[1]، والإسكار وصف مناسب للتحريم، فكان علة.

واختلف في قبول سؤال المطالبة وعدم قبوله:

فقيل: إنه يقبل؛ إذ لو لم يُقبل لأدَّى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف على أنه جامع، كالطول والقصر؛ إذ المستدل حينئذ يأمن اعتراض المعترض بالمنع، فيتعلّق بما شاء من الأوصاف.

---

(١) أخرجه أحمد (٨/ ٢٦٩) ومسلم في كتاب الأشربة برقم ٢٠٠٣ ص٨٩٥.

وقيل: إن سؤال المطالبة لا يقبل؛ لأن القياس ردّ فرع إلى أصل بجامع، وقد وجد، فلا سبيل إذن إلى المنع، بالمطالبة.

وأجيب بأن الوصف المعتبر في التعليل هو ما كان مظنون الصحة، والوصف الطردي مظنون الفساد، فحينئذ يقبل سؤال المطالبة.

ثم إن القياس ليس هو ردّ فرع إلى أصل بأي جامع كان، بل بجامع مظنون الصحة، فلا بدّ من التأكد من ظنية صحة هذا الجامع[1].

(١) ينظر شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥٥، ٢٥٦-٢٥٧.


السؤال السابع
النقض

السؤال السابع: النقض:

١- معناه في اللغة والاصطلاح، مع التمثيل.

٢- الخلاف في كون النقض مفسدًا للعلة.

٣- هذا السؤال واردٌ على رأي من قال: إن النقض يفسد العلة مطلقًا، وعلى رأي من قال: يفسد المستنبطة فقط.

٤- الخلاف في حكم الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، مع التعليل والتمثيل.

٥- طرق المستدل في دفع النقض.

معنى النقض في اللغة والاصطلاح، مع التمثيل:

النقض في اللغة هو: الحلّ والإبطال.

وفي الاصطلاح هو: تخلّف الحكم عن العلة في بعض محالّها، وهو ضد الطرد؛ فإن الطرد هو وجود الحكم كلّما وجدت العلة، والنقض هو تخلف الحكم عن العلة في بعض محالِّها، أي أن العلة قد توجد في صورة، ومع ذلك يتخلف الحكم في هذه الصورة.

ومثاله: ما لو قال المستدل: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص.



فيقول المعترض: ليس القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، بدليل تخلف الحكم (وهو وجوب القصاص) مع وجود هذه العلة في صورة قتل الوالد لولده.

ويجيب المستدل بأن العلة غير موجودة في صورة التخلف، فالأب قتل ولده عمدًا لا عدوانًا، لأن الأب فيه الحنان والشفقة على ولده، وهذا يمنع أن يكون القتل عدوانًا، بل تأديبًا.

ويجيب غير المالكية بأن الوصف وجد في صورة تخلف الحكم، لكن الحكم تخلف لوجود مانع يمنعه، وهو الأبوَّة، فالأب سبب في وجود الولد، فلا يكون سببًا في عدمه.

ومثاله أيضًا: ما لو قال المستدل: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص.

فيقول المعترض: ليس القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص؛ بدليل تخلف الحكم (وهو وجوب القصاص) مع وجود هذه العلة في صورة قتل الحر للعبد، فإنه لا يقتل الحر بالعبد.

ويجيب المستدل بأن الحكم تخلف مع وجود العلة، لفقد شرط، وهو التكافؤ.

ومثاله أيضًا: ما لو قال المستدل: الكيل علة لتحريم الربا، أو قال: إن العلة في التحريم، هي الطعم.

فيقول المعترض: ليس الكيل علة لتحريم الربا، أو ليس الطعم علة في تحريم الربا أيضًا؛ إذ إن الحكم (وهو تحريم الربا) تخلف في صورة بيع العرايا.

ويجيب المستدل بأن الحكم تخلف في صورة بيع العرايا؛ لكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة العامة، وأن الحكم جرى فيها على خلاف أصل المستدل وأصل المعترض.

فيقول: إن عدم تحريم بيع العرايا مستثنى من القاعدة العامة، وهي النهي أو تحريم بيع التمر بمثله متفاضلاً؛ بدليل أن النبي ﷺ «**رخص في بيع العرايا بخرصها تمرًا**»[1].

ثم إن هذا الحكم في هذه المسألة جرى على خلاف أصل المستدل وأصل المعترض.

فالمستدل يقول: إن العلة في تحريم التفاضل الكيل أو الطعم، وهو موجود في العرية، فجرى على خلاف أصله.

والمعترض يقول: العلة هي الاقتيات، وذلك موجود فيها، فجرى على خلاف أصله.

فإذن بيع العرايا جرى على خلاف أصل المستدل، وعلى خلاف أصل المعترض.

ومثاله أيضًا: ما لو قال المستدلّ: أَخْذُ المال من حرز مثله خفية علة لوجوب قطع يد الآخذ، فيؤخذ من ذلك أن نبَّاش القبر كسارق مال الحيّ في أن كلًّا منهما يجب قطع يده، بجامع أن كلًّا منهما أخذ مالًا من حرز مثله خفية.

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم ٢١٩٢ ص٣٤٩، ومسلم في كتاب البيوع برقم ١٥٣٩ ص٦٦٨.

فيقول المعترض: هذا منقوض في صورة الوالد يسرق مال ولده؛ فإنه لا تقطع يده.

وهو منقوض أيضًا في صوة صاحب الدَّين يسرق مال مدينه، فإنه لا تقطع يده.

ويجيب المستدل بأن الحكم تخلَّف في هاتين الصورتين مع وجود العلة؛ لا ستثنائهما من الدخول تحت ما تقتضيه هذه العلة؛ فأخذ الوالد من مال ولده دلّ على جوازه «**أنت ومالك لأبيك**»(١).

وأخذ صاحب الدين من مال مدينه دل على جوازه مسألة الظفر بالدَّيْن.

واختلف في كون النقض مفسدًا للعلة:

١ - فقيل: إن النقض يفسد العلة؛ سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة.

وبذلك قال القاضي أبو يعلى، قياسًا على العلة العقلية.

كما قال به أبو حفص البرمكي.

٢ - وقيل: إن النقض لا يفسد العلة، سواء كانت العلة منصوصة أم مستنبطة. وقد اختاره أبو الخطاب، وقال ابن قدامة: «وقد ذكرنا الخلاف في كونه (أي النقض) مفسدًا للعلة فيما مضى، ورجحنا قول من قال بصحة النقض».

ولكن الصواب أن ابن قدامة قد اختار في الموضع الذي أشار إليه التفصيل الذي سيأتي في الرأي الثالث.

---

(١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات برقم ٢٢٩١ ص٣٢٨.

وحجة من قال بهذا الرأي أن النقض مثل تخصيص العموم، وتخصيص العموم لا يفسده، فإنه يكون حجة فيما بقي من العموم، كذلك النقض لا يفسد العلة، بل تكون حجة فيما بقي من غير صور النقض.

٣- وقيل بالتفصيل؛ فإن كانت العلة منصوصة، لم تبطل بالنقض، وإن كانت مستنبطة، بطلت بالنقض.

وسؤال النقض وارد على رأي من قال: إن النقض يفسد العلة مطلقًا، وعلى رأي من قال: يفسد العلة المستنبطة فقط.

حكم الاحتراز في الدليل عن صورة النقض:

اتفقوا على أنه يستحسن الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، فيأتي المستدل بجميع الأوصاف التي يخشى أن ينقض المعترض بها دليل المستدل.

واختلف في وجوبه:

فقيل: يجب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض؛ لأنه أقرب للضبط، وأجمع لنشر الكلام، ولأنه سهل، وفيه حسم لمادة الشغب.

وقيل: لا يجب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض؛ لأن النقض سؤال خارج عن صورة القياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، ولأن فيه تنبيهًا للمعترض على موضع النقض، وفي ذلك نشر الكلام وتبدُّده، وهو خلاف المطلوب من المناظرة.

لكن إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه، كسائر الأسئلة.

ومثاله: ما لو قال المستدل في علة وجوب قطع يد السارق: إنها سرقة مال محترم خفية من حرز مثله، لا شبهة له فيه، وهو نصاب، والسارق مكلف.

ومثاله أيضًا: ما لو قال المستدل في علة وجوب القصاص: إنها قتل عمد عدوان مكافئ في الحرية، ليس فيه مانع من أبوة القاتل.

طرق المستدل في دفع النقض:

للمستدل في دفع النقض طرق أربعة:

أولًا: أن يمنع تخلّف الحكم في صورة النقض.

فيقول مثلًا: إن الحكم موجود في صورة قتل الوالد لولده، فيجب القصاص من الوالد إذا قتل ولده.

والحكم موجود في صورة قتل الحر للعبد، فيجب القصاص من الحر إذا قتل العبد.

ثانيًا: أن يمنع وجود العلة في صورة النقض.

فيقول مثلًا: أمنع وجود العلة في صورة قتل الوالد لولده، إذ عنصر العدوان (الذي هو جزء علة وجوب القصاص) غير موجود في قتل الوالد لولده؛ لأن الوالد طبعه الشفقة والحنان على ولده.

ثالثًا: أن يسلّم بتخلف الحكم في صورة النقض مع وجود العلة، ولكن يبيّن أن تخلف الحكم في صورة النقض راجعٌ إلى ما يصلح مستندًا له من وجود مانع، أو فوات شرط «فيبقى الظن المستفاد من الدليل الدال على العلة بحاله»[1].

مثال تخلف الحكم المستند لوجود مانع: عدم وجوب القصاص في صورة قتل الوالد لولده، لأن الوالد سبب في وجود ولده، فلا يكون الولد سببًا في عدمه، ولأن النبي ﷺ منع ذلك، بقوله «لا يقتل والد بولده»[2].

---

(١) روضة الناظر ص١٨٤.

(٢) رواه أحمد برقم ٣٤٦ (٤٢٣) وابن ماجه في كتاب الديات برقم ٢٦٦٢ ص٣٨٣، والترمذي في كتاب الديات برقم ١٤٠٠ ص٣٣٩.

ومثال تخلف الحكم لفوات شرط: عدم وجوب القصاص في صورة قتل الحر للعبد؛ لفوات شرطه، وهو التكافؤ.

رابعًا: أن يُسلّم بتخلّف الحكم في صورة النقض مع وجود العلة، لكن يبيّن أن تخلّف الحكم في هذه الصورة مستثنى من القاعدة العامة، وأن الحكم جرى على خلاف أصل المستدل وأصل المعترض.

ومثاله: عدم تحريم بيع العرايا؛ إذ هو مستثنى من القاعدة العامة، وهي النهي أو تحريم بيع التمر بمثله متفاضلا؛ بدليل أن النبي ﷺ **«رخص في بيع العرايا بخرصها تمرًا»**[1].

ثم إن هذا الحكم في هذه الصورة جرى على خلاف أصل المستدل وأصل المعترض.

فالمستدل يقول: إن العلة في تحريم التفاضل، الكيل، أو الطعم، وهو موجود في العريَّة، فجرى على خلاف أصله.

والمعترض يقول: العلة هي الاقتيات، وذلك موجود فيها، فجرى على خلاف أصله.

فإذن بيع العرايا جرى على خلاف أصل المستدل، وعلى خلاف أصل المعترض[2].

---

(١) سبق تخريجه ص٩٣.

(٢) ينظر روضة الناظر ص١٨٤.


السؤال الثامن
القلب

السؤال الثامن: القلب:

١- معنى القلب في اللغة والاصطلاح.

٢- قسماه، مع التمثيل لكل قسم.

٣- القلب نوع من المعارضة.

٤- ما يجيب به المستدل عن سؤال القلب.

القلب في اللغة: جعل أسفل الشيء أعلاه، وأعلى الشيء أسفله.

أما في الاصطلاح: فهو أن يبيّن المعترض للمستدل أن ما ذكره من دليل استند إليه في دعواه يثبت نقيض دعواه، من غير تبديل في القياس.

ومثاله: ما لو قال المستدل: (الحنفي أو المالكي): الاعتكاف كالوقوف بعرفة في أن كلًّا منهما لا يصحّ بمجرده، بل لا بدَّ من ضمّ شيء آخر إليه؛ بجامع أن كلًّا منهما لبثٌ محض.

والمستدل يقصد بالمضموم إلى الاعتكاف هو الصوم، وبالمضموم إلى الوقوف بعرفة هو النية.

فيأتي المعترض ويقلب الدليل على المستدل، ويقول: إن صورة الدليل تنتج حكمًا يناقض الحكم الذي ذكرته في دعواك، فالاعتكاف كالوقوف

بعرفة في أن كلًّا منهما يصحّ بدون صوم، بجامع أن كلًّا منهما لبث محض.

وسؤال القلب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يبطل المعترض مذهب المستدل، ويثبت بهذا الدليل مذهب نفسه.

مثاله: قول الشافعي (المستدل): بيع الفضولي كشرائه، في عدم الصحة، بجامع أن كلًّا عقد معاوضة من أهل للتصرف، لكن بلا ولاية.

فيقول المعترض: بيع الفضولي كشرائه في الصحة، بجامع أن كلًّا عقد معاوضة من أهل للتصرف، وهو وإن كان بدون ولاية إلّا أنه موقوف على رضا المالك.

ومثاله أيضًا: قول المستدل (الحنفي والمالكي): الاعتكاف كالوقوف بعرفة في أن كلًّا منهما لا يصح بمجرده، بل لابدّ من ضمّ شيء آخر إليه، بجامع أن كلًّا لبث محض (وهويقصد بالمضموم الصوم في الاعتكاف، والنية في الوقوف بعرفة).

فيقول المعترض: الاعتكاف كالوقوف بعرفة في أن كلًّا منهما يصح بدون صوم، بجامع أن كلًّا لبث محض.

القسم الثاني: أن يبطل المعترض مذهب المستدل: إمّا صراحة، وإمّا استلزامًا بإبطال لازم مذهب المستدل، ولا يتعرض المعترض لإثبات مذهب نفسه.

مثال الصراحة: قول المستدل (الحنفي): مسح الرأس كمسح الخفّ، في أن كلًّا منهما يكتفى فيه بمسح البعض، بجامع أن كلًّا منهما عضو ممسوح في طهارة مائية.

فيقول المعترض (الحنبلي أو المالكي): مسح الرأس كمسح الخف، في أن كلًّا منهما لا يتحدّد بالربع، بجامع أن كلًّا منهما عضو ممسوح في طهارة مائية.

والمستدل قد قصد بالبعض الربع.

والمعترض أبطل مذهب المستدل، ولم يتعرض لمذهب نفسه.

ومثال الاستلزام: قول المستدل (الحنفي): بيع الغائب بلا صفة، مثل النكاح للغائبة بلا صفة، في الصحة، بجامع أن كلًّا عقد معاوضة صدر من الأهل.

فيقول المعترض (الشافعي أو المالكي أو الحنبلي): بيع الغائب بلا وصف كنكاح الغائبة بلا وصف، في أن كلًّا منهما لا خيار فيه، بجامع أن كلًّا منهما عقد معاوضة صدر من الأهل.

فالمعترض أبطل لازم مذهب المستدل، وهو الخيار، وإذا بطل الخيار بطلت الصحة؛ لأن المستدل يشترط خيار الرؤية.

وسؤال القلب نوع من سؤال المعارضة؛ لأن السائل في القلب هو في الحقيقة يعارض المستدل بأن دليله ليس دليلًا له، بل هو يثبت نقيض ما ادّعاه، وهذا يعتبر معارضة.

لكن سؤال القلب أسهل حالًا من سؤال المعارضة؛ لأن المعترض لا يحتاج في سؤال القلب أن يذكر علة أخرى أو أصلًا، كما في بعض أنواع المعارضة، وإنما يكفيه دليل، بخلاف سؤال المعارضة، فإن المعترض بها يحتاج إلى علة أخرى أو أصل.

ويجيب المستدل عن سؤال القلب بما يجيب به عن سؤال المعارضة الآتي، إلّا أنه لا يكون في جوابه القول بمنع وجود العلة الذي يقول به في سؤال المعارضة في الأصل؛ لأن المعترض في سؤال القلب لا يأتي بعلة أخرى.




السؤال التاسع
المعارضة

السؤال التاسع: المعارضة:

١- معنى المعارضة.

٢- قسما المعارضة.

٣- أيُّهما أحسن: المعارضة في الأصل، أم المعارضة في الفرع، مع التعليل.

٤- القسم الأول من قسمي المعارضة: المعارضة في الأصل:

أ- تعريف المعارضة في الأصل، مع التمثيل.

ب- ما يُكتفى به من المعترض مع التعليل.

جـ- الخلاف فيما يجب على المستدل فيما ذكره المعترض من الأوصاف، مع التوجيه، والترجيح.

د- ما يحتاج إليه المستدل في الجواب.

هـ- الطرق التي يسلكها المستدل في الجواب، مع التمثيل.

٥- القسم الثاني من قسمي المعارضة: المعارضة في الفرع:

أ- تعريف المعارضة في الفرع.

ب- ضربا المعارضة في الفرع:

الضرب الأول: المعارضة بدليل آكد من دليل المستدل:

من نص أو إجماع يمتنع به الحكم الذي ذكره المستدل:

١- مثاله.

٢- بيان أنه هو فساد الاعتبار الذي تقدم ذكره، فيقال فيه ما قيل هناك في فساد الاعتبار.

الضرب الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم، أو يمنع سببيَّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم.

وهذا الضرب نوعان:

النوع الأول: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم:

١- مثاله.

٢- ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا للحكم.

النوع الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع سببيَّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم:

١- مثاله.

٢- ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا لسببيّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم.

جـ. المستدل ينقلب في المعارضة في الفرع معترضًا، فيعترض على دليل المعترض بما سبق من الأسئلة التي ترد على القياس. وعلى هذا فهو باعتباره يبني مذهبه يسمى مستدلًّا، وباعتباره يهدم قول المعترض بالجواب عن اعتراضه يُسمى معترضًا، فيكون مستدلًّا معترضًا في الوقت نفسه.

٦- الخلاف في قبول سؤال المعارضة، مع التعليل، وبيان الراجح.

معنى المعارضة:

(معناها لغة): هي مصدر على وزن «مفاعلة»، وهي: من عرض له. إذا وقف بين يديه ليمنعه من شيء.

وحقيقة المعارضة اصطلاحًا: أن يبين المعترض للمستدل أن في الأصل معنى يقتضي الحكم غير المعنى الذي ذكره المستدل.

أو أن يبين المعترض تخلف الحكم في الفرع لمانع.

المعارضة تنقسم إلى قسمين:

١- المعارضة في الأصل.

٢- المعارضة في الفرع.

أيهما أحسن المعارضة في الأصل أم المعارضة في الفرع، مع التعليل:

المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في الفرع؛ لأن المعارضة في الأصل لا تقتضي من المعارض إلا أن يذكر العلة، بخلاف المعارضة في الفرع، فإنها تقتضي أن يذكر المعارض الحكم وأصلًا يشهد له؛ لأنه سيبطل الحكم فلا بد أن يعطي دليلًا يثبت له حكم آخر.

القسم الأول من قسمي المعارضة: المعارضة في الأصل:

تعريفها: هي أن يبين المعترض للمستدل أن في الأصل معنى يقتضي الحكم غير المعنى الذي ذكره المستدل.

مثاله: لو قال المستدل (الحنبلي): الأرز كالشعير في تحريم الربا بجامع الكيل، فيقول المعترض وهو الشافعي: إن في الأصل وهو الشعير معنى يقتضي الحكم وهو تحريم الربا غير العلة التي ذكرت، وهو الطعم.

ما يكتفى به من المعترض مع التعليل:

المعترض يكتفى منه بأن يبين مناسبة الوصف الذي ذكره للحكم، ولا يجب عليه أن يبين مساواته للوصف الذي ذكره المستدل، لأن إثارة الاحتمال كافية في زعزعة قول المستدل.

الخلاف فيما يجب على المستدل فيما ذكره المعترض من الأوصاف مع الترجيح والتوجيه:

بعض العلماء يقول: إنه لا يجب على المستدل أن يحذف ما ذكره المعترض من أوصاف، لأن مقصود المستدل يتحقق في مناسبة الوصف الذي ذكره ليكون علة للحكم.

أما عدم وجود وصف آخر فليس جزءًا من علته، ولأنه أيضًا يجوز تعدُّد العلل.

وقيل يجب على المستدل أن يحذف ما ذكره المعترض من الأوصاف. وهذا هو الصحيح؛ لأنه لو لم يحذف المستدل ما ذكره المعترض من الأوصاف لاحتمل أن تكون العلة هي ما ذكره المستدل، ويحتمل أن تكون ما ذكره المعترض، ويحتمل أن يكون كل واحدة منهما على انفراد

تكون علة للحكم، ويمكن أن يكون ما ذكره المعترض والمستدل كل واحد منهما جزء علة، ويكون الجميع هو العلة.

ولا يجوز أن يكون ما قاله المستدل هو العلة دون غيره؛ لأن هذا ترجيح بدون مرجح.

ولا يجوز أن يكون ما ذكره المعترض وحده علة؛ لأن هذا ترجيح بدون مرجح، ولأنه يسقط معه دعوى المستدل، فيكون المستدل منقطعًا.

ولا يجوزأن يكون كل واحد من الوصفين علة مستقلة؛ لأن الراجح عدم التعدد في العلل إذا كانت العلة مستنبطة، لأن استنباط العلة إنما هو مبنيّ على تحصيل مصلحة أكثر يراعيها الشارع، وهذا يتنافى مع وجود علة أخرى.

ولا يجوز أن يكون كل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة؛ لأن هذا يبطل غرض المستدل؛ لأنه تبين أن ما قاله ليس بعلة مستقلة؛ لأنها تحتاج إلى ما يكملها، وإذا بطلت الاحتمالات الأربعة فلا بد للمستدل أن يحذف ما ذكره المعترض من الأوصاف.

ما يحتاج إليه المستدل في الجواب:

المستدل يحتاج في الجواب عما ذكره المعترض إلى دليل يرجح به علته التي ذكرها؛ لأن حصول الظن بأن ما ذكره من وصف هو العلة إنما يكون بدليل يدل على ذلك.

الطرق، التي يسلكها المستدل في الجواب مع التمثيل:

المستدل له أن يسلك أحد الطرق الأربعة الآتية:

١- أن يبين المستدل أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض، فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم.

مثاله: أن يقول المستدل: العبد كالحر في اعتبار أمانه، بجامع أن كلًّا مسلم مكلف، فيقول المعترض: العلة عندي إسلام الحر وتكليفه، فلا اعتبار لأمان العبد. فيقول المستدل: صح أمان العبد المأذون له، فكان وصف الحريَّة لغوًا، فلو كانت الحرية وصفًا معتبرًا لما ألغي وقت الإذن.

٢- أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه خاصة.

مثل: الأمة كالعبد في سريان العتق بجامع الرق في كلّ.

فيقول المعترض: العبد إذا حرر صلح للجهاد والإمامة والقضاء بخلاف الأمة، فلا تصلح لهذا وأمثاله، فلا يسري فيها العتق، فيقول المستدل: وصف الذكورة الذي بنيت عليه الصلاحية لما ذكرت لغو في باب العتق.

٣- أن يبين المستدل أن العلة ثابتة بنص صريح من كتاب أو سنة أو تنبيه من الشارع على ما تقدم في مسالك العلة.

مثل: أن يقول المستدل: المرأة كالرجل في القتل بالردة بجامع أن كلًّا بدَّل دينه، فيقول المعترض: المرأة المرتدة كالكافرة أصالة فلا تقتل بالردة لأنوثتها، فيقول المستدل: إن علته ثابتة بالنص، وهو قوله ﷺ **«من بدَّل دينه فاقتلوه»**[1].

---

(١) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين برقم ٦٩٢٢ ص١١٩٢.

٤- أن يبين المستدل رجحان العلة التي ذكرها على ما أبرزه المعترض من علة، كترجيح علة الكيل على علة الطعم في تحريم الربا، وذلك لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح.

القسم الثاني من قسمي المعارضة: المعارضة في الفرع:

تعريف المعارضة في الفرع: هي أن يبيّن المعترض تخلف الحكم عن الفرع لمانع من الموانع، والمعارضة في الفرع ضربان:

الضرب الأول: المعارضة بدليل آكد من دليل المستدل من نص أو إجماع، يمتنع به الحكم الذي ذكره المستدل.

معناه أن يقول المعترض: إن هناك نصًّا أو إجماعًا يدل على حكم غير الحكم الذي ذكرته، والدليل آكد؛ لأنه نص أو إجماع، وأنت دليلك قياس، فيمتنع الحكم الذي ذكرته.

المثال: لو قال المستدل: الركوع والرفع منه كالسجود والرفع منه، فلا يسنّ فيهما رفع اليدين بجامع أن كلًّا ركن في الصلاة.

فيقول المعترض: قياسك يخالف رفع النبي ﷺ يديه في الركوع والرفع منه[1]، وأيضًا يخالف عمل ابن عمر رضي الله عنه وسكوت الصحابة عليه[2]. فهو مخالف للنص والإجماع.

---

(١) رواه بمعناه البخاري في كتاب الأذان برقم ٧٣٥ ص١٢٠، ومسلم في كتاب الصلاة برقم ٣٩٠ ص١٦٥.

(٢) رواه البخاري من حديث نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي ﷺ في كتاب الأذان برقم ٧٣٩ ص١٢٠.

ومثال ما خالف النص فقط: أن يقول المستدل: الهرة كالفأرة في نجاسة السؤر بجامع السَّبُعيَّة.

فيقول المعترض: هذا قياس يخالف قول النبي ﷺ في الهرة: «**إنها ليست بنجس**»[1].

وهذا هو فساد الاعتبار الذي تقدم ذكره، فيُقال فيه ما قيل هناك في فساد الاعتبار.

الضرب الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم أو يمنع سببيّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم.

وهذا الضرب نوعان:

النوع الأول: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم.

مثاله: قول المستدل: مسح الرأس كمسح الخف في الاكتفاء بالبعض، بجامع أن كلًّا عضو ممسوح في طهارة مائية.

فيقول المعترض: إن في الفرع وصفًا يمنع الحكم، وهو أن الرأس عضو أصلي.

فالقياس الصحيح هو: مسح الرأس كمسح الوجه في التيمم، فلا يكتفى بالبعض بجامع أن كلًّا عضو ممسوح في طهارة. أو مسح الرأس كغسل الوجه، فلا يكتفى بالبعض بجامع أن كلًّا عضو أصلي في طهارة.

---

(١) رواه أبو داود في كتاب الطهارة برقم ٧٥ص ٢٢، والترمذي في كتاب الطهارة برقم ٩٢ ص٢٥، والنسائي في كتاب الطهارة برقم٦٨ ص٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها برقم ٣٦٧ ص٥٥.

ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا للحكم:

يحتاج إلى أمرين:

١- أن يذكر العلة ويذكر الأصل، مثل ما قال من أن مسح الرأس كغسل الوجه في عدم الاكتفاء بالبعض بجامع أن كلًّا أصل.

٢- كما يشترط أن تكون علة المعترض لا تقل عن علة المستدل، فإذا كان المستدل قد ذكر علة منصوصة، فينبغي أن تكون علة المعترض منصوصة، ولا يجوز له أن يذكر علة مناسبة، وإن ذكر المستدل علة مناسبة، فلا بد أن يذكر المعترض على الأقل علة مناسبة.

النوع الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع سببيَّة الوصف، الذي ذكره المستدل علة للحكم.

مثاله: لو قال المستدل: المرتدة كالمرتد في وجوب القتل بجامع تبديل الدين، فيقول المعترض: إنها أنثى فلا تقتل بردتها، كالكافرة الأصلية، فإنها لا تقتل.

فالأنوثة في الفرع تمنع سببيَّة الوصف للحكم، وهو وجوب القتل، وإذا امتنع السبب تخلف الحكم. ومثاله أيضًا: لو قال: قاتل ابنه كالقاتل الأجنبي في وجوب القصاص منه بجامع أن كلًّا قتل عمد عدوان. فيقول المعترض: إن في الفرع وصفًا (وهو الأبوَّة)، وهو يمنع سببية الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم.

ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا لسببيَّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم:

هذا المعترض لا يحتاج إلى ما ذكرنا في مانع الحكم، فلا يحتاج إلى أصل وعلة. إنما يحتاج إلى انتفاء الحكمة من ترتيب الحكم على مقتضى هذا الوصف، إلا إذا كان هذا بعيدًا عن متناول العامة وأذهانهم مِنْ أن الحكمة تنتفي، فإن المعترض يحتاج إلى أصل من أصول التشريع، ليوضح أن الحكمة منتفية.

المستدل ينقلب في المعارضة في الفرع معترضًا، فيعترض على دليل المعترض بما سبق من الأسئلة التي ترد على القياس. وعلى هذا فهو باعتباره يبني مذهبه يسمى مستدلًّا، وباعتباره يهدم قول المعترض بالجواب عن اعتراضه يسمى معترضًا، فيكون مستدلًّا معترضًا في الوقت نفسه.

الخلاف في قبول سؤال المعارضة مع التعليل وبيان الراجح:

بعضهم قال: إن سؤال المعارضة لا يقبل، لأن الفرض في المعترض أن يكون هادمًا، ولكننا نشاهده في المعارضة يبني، فيقول: «الطعم» بدل «الكيل».

فسؤال المعارضة لا يقبل هنا.

ومن الناس من قال: بل إنه مقبول؛ لأن المعترض في الحقيقة يهدم الدليل الذي يذكره المستدل، وإذا كان يهدم الدليل الذي يذكره المستدل فإن هذه حقيقة الهدم، وهذه وظيفة المعترض.




السؤال العاشر
عدم التأثير

السؤال العاشر: عدم التأثير:

١- معنى عدم التأثير اصطلاحًا.

٢- مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الحكم يثبت في الأصل بدون الوصف الذي ذكره المستدل.

٣- مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الوصف الذي ذكره المستدل طرديًّا.

٤- الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا لم يكن فيه فائدة أصلًا، وبيان ذلك.

٥- مثال الوصف المذكور لدفع النقض.

٦- إذا كان الوصف الذي ذكره المستدل يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور دون بعض فما حكم قبوله؟

أ- الحالة الأولى: أن تكون فتيا المستدل عامة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل.

ب- الحالة الثانية: أن تكون فتيا المستدل خاصة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل.

معنى عدم التأثير اصطلاحًا:

معناه اصطلاحًا: أن يبين المعترض للمستدل أن في دليله ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل. (ولكونه يستغنى عنه صار غير مؤثر).

وهـذا الوصـف الذي يسـتغنى عنه في إثبـات الحكـم في الأصل قد يكـون من قبيـل كونه يثبت الحكم بدونـه ولو لم يكن طرديًّـا، وقد يكون راجعًا لكون هذا الوصف طرديًّا.

مثـال عـدم التأثـير الراجـع إلى كون الحكـم يثبت في الأصـل بدون الوصف الذي ذكره المسـتدل: بيع الغائـب كبيع الطير في الهواء في أن كلًّا منهما لا يصح فيه البيع بجامع أن كلًّا منهما غير مرئي.

فيقـول المعترض: إن الحكم وهو عـدم صحة البيع يثبت في الأصل، وهـو بيـع الطير في الهـواء بدون هـذا الوصف، وهو عـدم الرؤية، فإنه لا يصـح بيـع الطير في الهواء ولو كان مرئيًّا، فَيُعْلَـم أن العلة فيه غير ما ذكره المستدل، وهي العجز عن التسليم. وأمّا العلة في الفرع، وهو بيع الغائب، فهي الجهالة، وبزوالها بالصفة يصح البيع.

ومثال عدم التأثير الراجع إلى كون الوصف الذي ذكره المستدل طرديًّا:

صلاة الفجر كصلاة المغرب في أن كلًّا منهما لا يجوز تقديم أذانها على وقتها بجامع أن كلًّا منهما لا يجوز قصرها في السفر.

فيقـول المعـترض: إن عدم جواز القـصر للفجر والمغرب في السـفر طـردي، فهو غير مناسـب لجواز تقديـم الأذان على الوقـت وعدمه؛ لأنّ باقي الصلوات تقصر في السفر، ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها على وقتها.

فعلة الحكم في الأصل هي النص عن الرسول ﷺ.

والمستدل لا يستطيع الجواب في هذين المثالين.

الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا لم يكن فيه فائدة أصلًا.

أما إذا كان فيه فائدة ولو لم تكن الفائدة هي العلِّيَّة (وذلك كأن تكون الفائدة منه دفع النقض، بأن يشير إلى خلوّ الفرع من المانع، أو إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم) فلا يكون عديم التأثير، فلا يعترض على المستدل بذكره، وهو أيضًا ليس من هذا السؤال.

وقيل: يعترض على المستدل بذكره؛ لأن المقصود إثبات الحكم، وهو يثبت بدون ما ذكره من أجل دفع النقض.

مثال الوصف المذكور لدفع النقض:

أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية: صوم مفروض فافتقر إلى التبييت قياسًا على القضاء، فإن كونه مفروضًا يتحقق به شرط تبييت النية في الفرع وهو صوم رمضان أداءً، وأنه خال ممّا يمنع ثبوت التبييت فيه، ويندفع به النقض بالنفل، إذ لو قال: صوم فافتقر إلى التبييت، لانْتَقَضَ بالنفل لأنه صوم ولا يفتقر إلى التبييت، مع أنّ فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طردي، لا مناسبة له فيه[1].

مثال كون الوصف الذي ذكره المستدل يشير إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم: صوم رمضان أداء كصومه قضاء، في أن كلًّا منهما عبادة مفروضة، فيجب تبييت النية.

---

(١) نزهة الخاطر ٢/ ٣٩٣.

فيقول المعترض: كلمة «مفروضة» لا تأثير لها.

فيقول المستدل: ذكرتها احترازًا عن الاعتراض بالنافلة.

ومثال كون الوصف يشير إلى خلوّ الفرع عن المانع:

الاستجمار بالأحجار كرمي الجمار، في أن كلًّا منهما عبادة تتعلق بالأحجار لم تتقدمهما معصية فيعتبر فيها العدد.

فيقول المعترض: جملة «لم تتقدمهما معصية» لا تأثير لها.

فيقول المستدل: ذكرتُها احترازًا من أن تعترض عليَّ برجم المحصن والمحصنة، فإنه لا يشترط في قتلهما عدد معيّن.

إذا كان الوصف الذي ذكره المستدل يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور دون بعض فما حكم قبوله؟ له حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون فتيا المستدل عامة، مثالها: ما إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ فيقول: نعم.

فإذا قيل له: لِمَ؟ قال: لأن عامة الناس أكفاءٌ لها فلا يفضي ذلك إلى لحوق النقص والعار بها غالبًا، كما لو زوجها وليُّها.

فإن العلة ههنا تشير إلى اختصاص جواز ذلك بالدَّنيَّة من النساء فلا يجوز ذلك، لأن جوابه بجواز تزويجها نفسها خرج عامًّا، فلا يفرق بين الدَّنيَّة والشريفة، وتعليله خاص بالدَّنيَّة، والجواب العام لا يحصل

بالتعليل الخاص، فالحكم في ذلك لا يجوز؛ لأن الدليل في ذلك لا يفي؛ لأنه خاصٌّ ببعض الصور، وقد خرج مخرج العموم، فلا يجوز ذلك[1].

الحالة الثانية: أن تكون فتيا المستدل خاصة:

مثل ما لو قال المالكي في المثال السابق: يجوز ذلك في بعض النساء أو يجوز في الجملة، وعلّل بالتعليل المذكور جاز، وذلك لأن الدليل يفي بالصور المطلوبة، وأفاد جواز فرض الكلام في بعض صور السؤال (وهو جواز تزويج الدنية نفسها دون الشريفة) فرقًا بينهما، كما هو مذهب مالك.

ومثال كون الوصف يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور:

تزويج المرأة نفسها كتزويج وليّها لها في الصحة، بجامع عدم فوات الكفء وعدم لحوق العار.

فقد أراد صِنْفًا معيّنًا، وهو الدنيّة، والقياس يرشد إلى المراد، فهذا سليم.

أمّا لو أراد العموم للنساء شريفةً ودنيّة، فليس القياس بصحيح، لأنه لا يفي به.



(١) نزهة الخاطر ٢/ ٣٩٣-٣٩٤.


السؤال الحادي عشر
التركيب

السؤال الحادي عشر: التركيب:

١- لِمَ سُمِّي هذا السؤال بسؤال التركيب؟

٢- تعريف القياس المركب.

٣- قسما القياس المركب:

أ- مركب الأصل: تعريفه، ومثاله.

ب- مركب الوصف: تعريفه، ومثاله.

٤- حكم القياس المركب:

أ- قول مَنْ قال: إنه قياس فاسد مع التعليل.

ب- قول من قال: يصح التمسك به مع التعليل، وهو الراجح.

لم سمي هذا السؤال بسؤال التركيب:

سمي بسؤال التركيب لوروده على القياس المركب.

تعريف القياس المركب: هو الذي اتفق فيه الخصمان على حكم الأصل دون نص عليه أو إجماع مع الاختلاف في علته.

قسما القياس المركب: ينقسم إلى قسمين:

١- مركب الأصل.

٢- مركب الوصف.

مركب الأصل: هو ما اختلف فيه في عليَّة الوصف لا في وجوده.

مثالـه: القنُّ كالمكاتـب في عدم القصاص له من حُرٍّ قتله بجامع عدم الكفاءة.

فيقـول المعـترض: لا أسـلّم أن علـة عـدم القصـاص في الأصـل ما ذكرت، بل هي عدم معرفة المستحق.

ويجيب المسـتدل بإثبـات علِّيَّة وصفه، وإبطال الوصـف الذي ادَّعاه المعترض.

ومثالـه أيضًـا: المـرأة البالغة كبنت خمـس عشرة سـنة في عدم صحة تزويجها نفسها بجامع الأنوثة في كل.

فيقول المعترض: لا أسـلّم أن علّة الحكم في الأصل هي الأنوثة، بل هي الصغر.

ويجيب المستدل: بما ذكرناه في المثال السابق.

مركـب الوصف: هو ما اختلف فيه في وجود الوصف في الأصل لا في عليَّته.

مثاله: قول الرجل: إن تزوجت زينب فهي طالق، كقوله: زينب التي أتزوجها طالق في حكم هو عدم الاعتداد بالطلاق بجامع التعليق في كل.

فيقول المعترض لا أسلِّم وجود التعليق في الأصل، بل هو تنجيز.

والمستدل يجيب بإثبات وجود الوصف في الأصل.

حكم القياس المركب: اختلف فيه:

١- قال بعضهم: إنه قياس فاسد.

٢- وقال بعضهم: إن القياس المركب يصح التمسك به، فليس بفاسد، وهذا هو الراجح.

أ- فالأولون قالوا: إنه قياس فاسد؛ لأنه فرارٌ عن فقه المسألة المتنازع فيها، وهي أن المرأة البالغة تستقل بتزويج نفسها أوْلا، إلى مسألة أخرى، هي مقدار سنّ البلوغ، فهذا انتقال من الخصمين معًا عن المسألة المتنازع فيها إلى مسألة أخرى كما ذكرنا، ذلك أن الاستدلال إنما وقع على أن البالغة لا تستقل بتزويج نفسها، وقياسه على بنت خمس عشرة سنة أفضى إلى النزاع في أن علة المنع فيها الأنوثة أو الصغر، وذلك مبني على أنها بالغة أوصغيرة، وذلك مبنيّ على أن الخمس عشرة هي سن البلوغ أم لا، وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطتين، فلا يصح التمسك به.

وعلة أخرى: هي أنه ليس هذا القياس بأولى من عكسه، فإنه ليس قولنا في بنت خمس عشرة: إنها غير بالغة أولى من قولنا بلغت خمس عشرة فهي بالغة.

ب- ومَنْ قال: يصح التمسك بالقياس المركب، وهو الراجح كما ذكره ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير[1] قال: لأن حاصل سؤال التركيب راجع إلى المنازعة في الأصل؛ لأن النزاع في الأصل كالنزاع في حكمه، وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه، فإذا

(١) ٤/ ٣١٣-٣١٤.

منعـه المعترض أثبته المسـتدل بطريقه، وصح قياسـه، فههنـا كذلك يثبت المستدل أن العلة في بنت خمس عشرة هي الأنوثة، ويحققها في الفرع وهي البالغـة، ويبطل مأخذ الخصم، وهو تعليلـه في بنت خمس عشرة بالصغر، وقـد ثبـت مُدَّعاه وصح قياسـه، وهـو أن البالغة أنثى، فلا تزوج نفسـها كبنت خمس عشرة.




السؤال الثاني عشر
القول بالموجَب

السؤال الثاني عشر: (القول بالموجَب):

١- تعريف القول بالموجَب.

٢- القول بالموجَب لا يختص بالقياس، بل يجيئ في كل دليل، مع التمثيل.

٣- انقطاع المستدل عند توجّه سؤال القول بالموجَب، مع التعليل.

٤- انقطاع المعترض إذا فسد سؤال القول بالموجَب، مع التعليل.

٥- سؤال القول بالموجَب هو آخر الأسئلة، مع التعليل.

٦- مَوْرد سؤال القول بالموجَب:

الموضع الأول من مورده: أن ينصب المستدل الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم ومبنى لحكمه وعلة استند إليها الخصم:

مثال ذلك، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

الخلاف في مطالبة المعترض بإبداء مستند القول بالموجَب، وبيان مأخذه في حكمه، مع التعليل.

الموضع الثاني من مَوْرد سؤال القول بالموجَب: أن يتعرّض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف:

مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

٧- لو أورد المعترض القول بالموجَب على وجه يُغَيِّر كلام المستدل عن ظاهره، فإن اعتراضه لا يتوجّه، بل يكون منقطعًا: وجه ذلك، مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض.

تعريف القول بالموجَب:

هو تسليم المعترض ما جعله المستدل موجَبًا ومقتضى لدليله، مع بقاء خلافه له.

والقول بالموجَب لا يختص بالقياس، بل يجيء في كل دليل.

وقد جعل علماء البيان القولَ بالموجَب من أنواع البديع، وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، وذلك دعوى نصب الدليل في غير محلّ النزاع.

مثل قول الله تعالى: ﴿لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾[1].

فسلّم لهم الدليل، ولكنه قلبه عليهم، فقال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾[2].

فالمستدلّ يورد الدليل، فيسلمه الخصم، فيظن المستدل أنه وافقه في الحكم، لكنه يحوّل ذلك إلى محل آخر.

---

(١) من الآية ٨ سورة المنافقون.

(٢) من الآية ٨ سورة المنافقون.

ومن أمثلة القول بالموجَب في غير القياس: ما إذا قال الشافعي فيمن أتى حدًّا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم: يستوفى منه الحدّ؛ لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه، فكان جائزًا، فيقول الحنفي والحنبلي: أنا قائل بموجَب دليلك، وأن استيفاء الحد جائز، وإنما أنازع في هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه.

فهذا قد سلّم للمستدل مقتضى دليله، وهو جواز استيفاء الحدّ، وادّعى بقاء الخلاف في شيء آخر، وهو هتك الحرم.

وإذا توجّه سؤال القول بالموجَب (أي صح القول بالموجَب) انقطع المستدل؛ لأنه يتبيّن بذلك أن دليله لم يتناول محل النزاع، كما لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها بسورة الإخلاص، قيل له: سلّمنا دلالتها على التوحيد، لكن لا دلالة فيها على وجوب الزكاة، فتبقى دعواه خالية عن دليل، فتبطل، فينقطع؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾[1].

وإذا فسد سؤال القول بالموجَب، انقطع المعترض؛ إذ بفساده يثبت دليل المستدل على محل النزاع سالما عن معارض.

وسؤال القول بالموجَب هو آخر الأسئلة؛ لأنّ في القول بموجَب الدليل تسليم علته وحكمه، وبعد تسليم العلة والحكم، لا يجوز النزاع فيهما؛ وبهذا يكون سؤال القول بالموجَب هو آخر الأسئلة.

---

(١) من الآية ٦٤ سورة النمل.

مَوْرد سؤال القول بالموجَب:

(أي المكان الذي يقع عليه سؤال القول بالموجَب):

مورده موضعان:

الموضع الأول: أن ينصب المستدل الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم ومبنى لحكمه وعلة استند إليها الخصم.

ومثاله: أن يعتقد المستدل أن مأخذ الحنفية في منع القصاص في القتل بالمثقّل، هو تفاوت الآلة في القتل.

فيقول المستدل (الأئمة الثلاثة): التفاوت في الوسيلة (أي الآلة) سواء كانت سكينًا أم سيفًا أم رصاصًا أم رمحًا أم غير ذلك، ممّا هو محدّد أو مثقّل، كالتفاوت في المتوسَّل إليه (وهو القتل) في جميع صوره، سواء كان ذبحًا أم ضربًا في عنق أم شنقًا أم طعنًا برمح أم رميًا بسهم أو رصاص أم غير ذلك من صور القتل في حكم، هو أنه لا يمنع وجوب القصاص، بجامع هو عدم الفارق المؤثر.

فيقول المعترض (الحنفي): أنا قائل بموجَب الدليل، وهو أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، ولكنه لا يلزم القصاص، فإنه لا يلزم من عدم المانع للقصاص ثبوته، بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه، وهو السبب الصالح لإثباته، والنزاع فيه.

ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف أو السكين أو نحوهما من الآلات مع تفاوتهما، لكن لما كانت صالحة للإزهاق بالسريان في

البدن، بخلاف المثقَّل، فإنه لمّا تقاصر تأثيره عن المحدد أورث ذلك شبهة، والقصاص حدّ يدرأ بالشبهة.

وبهذا يكون الموجب والمقتضي للحكم، وهو القصاص عند المعترض، هو القتل بمحدد، وليس مأخذه ما ظنّه المستدل من أنه التفاوت في الآلة.

طريق المستدل في دفع الاعتراض:

للمستدل في الجواب عن هذا السؤال طرق:

إحداها: أن يبيّن المستدل لزوم حكم محل النزاع بوجود مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكنه بيانه.

مثل أن يقول فيما مثلنا به فيما تقدم: يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص وجود مقتضي القصاص: إمّا بناء على أن وجود المانع وعدمه لا يكون إلّا مع قيام المقتضي؛ إذ لا يكون الوصف مانعًا بالفعل إلّا لمعارضة المقتضي، وذلك يستدعي وجوده، وإمّا بأن يقول المستدل: إذا سلمت أن تفاوت الآلة لا يمنع القصاص، فالقتل المزهق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود.

الطريق الثاني: أن يبيّن المستدل أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل:

إمّا بإقرار من المعترض بذلك، مثل أن يقول في قياس بيع الغائب بلا صفة على نكاح الغائبة: إن الكلام في صحة البيع، لا في عدم ثبوت خيار الرؤية، ووقع الاستدلال على ذلك.

وإمّا باشتهار بين أهل العرف أن مثل هذه المسألة إنما جرت العادة أن يقع النزاع فيها في كذا، كصحة البيع في المثال السابق.

فحينئذٍ لا يسمع من المعترض العدول عنه؛ لأنه في الأول إنكار لما أقرّ به، وفي الثاني نوع مراوغة ومغالطة ودعوى جهل بالمشهورات، والمشهور لا يقبل العدول عنه ولا دعوى خفائه.

وإمّا بأن يقول المستدل: عن هذا الحكم سألتَ، وبه أفتيتَ، وعن دليله سألتَ، فالقول بموجَبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه.

الخلاف في مطالبة المعترض بإبداء مستند القول بالموجَب وبيان مأخذه في حكمه مع التعليل:

إذا قال المعترض بموجَب دليل المستدل، فلا يخلو أن يكون المعترض غير عدل أومعروفًا بحبِّ الانتصار على الخصم حتى الاسترسال في الكلام، وإمّا ألّا يكون كذلك:

فإن كان الأول، فلا بدَّ من مطالبته بالمستند وبيان مأخذه في حكمه؛ لأن عدم مطالبته قد يفضي إلى إفحام المستدل بغير حق، فإنه إذا لم يطالب فإنه يسهل عليه أن يقول: ليس هذا مأخذي عنادًا من عنده، فيؤدي هذا إلى تضييع فائدة النظر، كما هو الحال في زماننا الذي أصبحت فيه المناظرة كناية عن تشفٍّ وخصام وخروج عن قواعد الجدل خروجًا يفضي إلى السَّبِّ والشتم.

ومثال ذلك: أن يقول في المثال السابق: أسلّم أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، ولكن القصاص لا يجب لانتفاء السبب.

وإن كان الثاني فقيل: يلزم المعترض إبداء سند القول بالموجب وبيان مأخذه في حكمه؛ إذ لو لم يُلزم بإبدائه لاحتمل أن يأتي باعتراض القول بالموجَب نكرًا وعنادًا على المستدل؛ ليفحمه، فإنه يسهل على المعترض أن يقول: ليس هذا مأخذي إذا أمن عدم المطالبة بإبداء المستند، وتضيع بهذا فائدة المناظرة.

وقيل: لا يلزم المعترض إبداء مستند القول بالموجَب وبيان مأخذه في حكمه، بل يكفيه أن يقو ل: ليس هذا بمستندي ولا بمأخذي في حكمي؛ لأن الأصل عدالته، ولأنه إذا سلّم ما ذكره المستدل وذكر أنه لا يلزم منه الحكم، فقد وفى بحقيقة القول بالموجَب، وتبيّن أنّ ما ذكره المستدل ليس بدليل لمحلّ الخلاف، فبقي الخلاف على حاله.

الموضع الثاني من مورِد سؤال القول بالموجَب: أن يتعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف.

ومثاله: ما لو قال المستدل: الخيل كالإبل في وجوب الزكاة فيها بجامع أن كلًّا حيوان تجوز المسابقة عليه.

فيقول المعترض: أنا قائل بموجَب هذا الدليل، فالزكاة تجب في الخيل، لكن تجب في قيمتها؛ لكونها عروض تجارة، لا في أعيانها، والنزاع في زكاة أعيانها.

وطريق المستدل في دفع الاعتراض أن يقول: إن النزاع في هذه المسألة معروف، وهو زكاة أعيانها، فالمقصود من هذا القياس إثباتها.

ثم إن كلمة (الزكاة) في الدليل، عُرِّفت بالألف واللام، فتنصرف إلى المعهود، وهو زكاة العين التي هي موضع الخلاف ومحلّ الفتيا؛ إذ العهد مقدّم على الجنس والعموم.

ثم إن العلة ليست مناسبة لزكاة التجارة، وإنما هي مناسبة لزكاة السَّوْم، وإنما المناسب لزكاة التجارة هو النماء الحاصل، وليس هذا ملحوظًا في علة هذا القياس.

فلمَّا سلَّمتَ أيها المعترض القياس، وقُلتَ بموجبه لزمك، وتأويلك له هروب بعد التسليم، فلا يقبل منك.

لو أورد المعترض القول بالموجَب على وجه يغيِّر كلام المستدل عن ظاهره، فإن اعتراضه لا يتوجّه، بل يكون منقطعًا:

وجه ذلك أن وجود هذا الاعتراض كعدمه، حيث إنّ المعترض بتغيير كلام المستدل عن ظاهره، يصير كأنه مناظر لنفسه لا لغيره، فيكون منقطعًا.

ومثاله: ما لو قال المستدل: مائع الخلّ كالمرق، في أن كلًّا منهما لا يزيل النجس، بجامع أن كلًّا منهما لا يرفع الحدث.

فيقول المعترض: أقول بموجَب الدليل؛ فإن مائع الخلّ النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا يرفع الحدث.

وطريق المستدل في دفع الاعتراض أن هذا تغيير للكلام عن ظاهره؛ ذلك أن محل النزاع، هو مائع الخل الطاهر، وهو معروف مشهور، ويُعْلَم

من حالي (أنا المستدل) أنني أعني بقولي (مائع الخل) الطاهرَ؛ إذ هو محلّ النزاع.

ثم إن لفظ الدليل يتناول الطاهر من مائع الخلّ، فتأويلك له بمائع الخل النجس، تغيير للكلام عن ظاهره، فلا يصح؛ لأن فيه هروبًا بالتأويل بعد تسليم القياس.


الخاتمة

١- بعض ما يَرِدُ على القياس من أسئلة أخرى غير ماذكرنا.

٢- تعدُّد الأسئلة الواردة على القياس، والخلاف في تعدّد الاعتراضات.

٣- المراد بترتيب الأسئلة، والخلاف في حكم الترتيب، مع التعليل.

بعض ما يرد على القياس من أسئلة أخرى غير ما ذكرنا: يَرِدُ على القياس أسئلة أخرى غير ما ذكرنا، كقول نفاة القياس: هذا استعمال للقياس في الدين، ولا نُسلِّم أنه حجة.

وكقول الحنفية: هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات، أو في المظانّ.

إلى غير ذلك ممَّا ذُكِرَتْ مسائله في أقسام العلة[1].

تعدّد الأسئلة الواردة على القياس والخلاف في تعدد الاعتراضات:

قال الآمدي[2]: «والاعتراضات الواردة على القياس إمّا أن تكون من جنس واحد، كالنقوض، أو المعارضات في الأصل أو في الفرع، وإما أن تكون من أجناس مختلفة، كالمنع، والمطالبة، والنقض، والمعارضة، ونحوها.

---

(١) روضة الناظر ص١٩٠.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ٣/ ١١٨.

فإن كان الأول، فقد اتفق الجدليون على جواز إيرادها معًا؛ إذ لا يلزم منها تناقض، ولا نُزول عن سؤال إلى سؤال.

وإن كان الثاني، فلا يخلو: إمّا أن تكون الأسئلة غير مرتبة أو مرتبة:

فإن كانت غير مرتبة، فقد أجمع الجدليون على جواز الجمع بينها، سوى أهل سمرقند؛ فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد؛ لقربه من الضبط، وبعده عن الخبط.

ويلزمهم على ذلك ما كان من الأسئلة المتعددة من جنس واحد؛ فإنها وإن أفضت إلى النشر، فالجمع بينها مقبول من غير خلاف بين الجدليين.

وإن كانت مرتبة، فقد منع منه أكثر الجدليين؛ من حيث إن المطالبة بتأثير الوصف بعد منع وجوده نزول عن المنع، ومشعرٌ بتسليم وجوده؛ لأنه لو بقي مُصِرًّا على منع وجود الوصف، فالمطالبة بتأثير ما لا وجود له محال، وعند ذلك فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير من الأسئلة.

ومنهم من لم يمنع منه، وذلك بأن يورد المطالبة بتأثير الوصف بعد منع وجود الوصف مقدرًا لتسليم وجود الوصف، وذلك بأن يقول: وإن سلم عن المنع تقديرًا، فلا يسلم عن المطالبة وغيرها.

ولا شك أنه أولى؛ لعدم إشعاره بالمناقضة والعود إلى منع ما سلّم وجوده أولًا، كمنع وجود الوصف بعد المطالبة بتأثير وجود المشعر بتسليم وجوده.

وهذا هو اختيار الأستاذ أبي إسحاق، وهو المختار».

وقال ابن النجار الفتوحي[1]: «ومُنِعَ تعدّد الاعتراضات على المستدل مرتَّبة؛ لأن في تعددها تسليمًا للمقدَّم؛ لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن مَنَع وجود الوصف، فقد نزل عن المنع، وسلَّم وجود الوصف الذي هو المقدّم، لأنه لو أصرّ على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثير الوصف؛ لأن تأثير ما لا وجود له محالٌ، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير، فيتعيَّن الأخير للورود فقط.

ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا والقاضي أبو الطيب: لو أورد النقضَ، ثم منع وجود العلة، لم يُقْبَل؛ لتسليمه للمتقدم.

وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، والفخر إسماعيل، والآمدي، وابن الحاجب، ومن وافقهم: لا يُمْنَع التعدد في المُرَتَّبة؛ لأن تسليم المتقدم تسليمٌ تقديري؛ إذ معناه: لو سُلِّم وجود الوصف، فلا نُسلِّم تأثيره، والتسليم التقديري لا ينافي المنع، بخلاف التسليم تحقيقًا.

قال الهندي عن هذا القول: وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات».

المراد بترتيب الأسئلة، والخلاف في حكم الترتيب مع التعليل:

ترتيب الأسئلة: هو جَعْل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم.

قال الطوفي[2]: «وترتيب الأسئلة - وهو جَعْل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم - أولى، اتفاقًا؛ لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقلّ أحواله أن يكون التحرز منه أولى.

---

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٥٠-٣٥١.

(٢) اقتبسه ابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير ٤/ ٣٥٢.

فمنهم مَنْ أوجبه نفيًا للقبح المذكور، ونفي القبح واجب، ومنهم من لم يوجبه؛ نظرًا إلى أن كل سؤال مستقلّ بنفسه، وجوابه مرتبط به، فلا فرق إذن بين تقدمه وتأخره».

قال الآمدي تفريعًا على وجوب الترتيب في الأسئلة[1]: «وإذا كان لا بدّ من رعاية الترتيب في الأسئلة، فأول ما تجب البداية به سؤال الاستفسار؛ لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتَّجه عليه.

ثم بعده سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده من جهة الجملة قبل النظر في تفصيله.

ثم سؤال فساد الوضع؛ لأنه أخص من سؤال فساد الاعتبار كما سبق تقريره، والنظر في الأعم يجب أن يكون قبل النظر في الأخص.

ثم بعده منع الحكم في الأصل، ويجب أن يكون مقدّمًا على ما يتعلق بالنظر في العلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، فهي فرع عليه، والكلام في الفرع يجب تأخيره عن الكلام في أصله.

ثم بعده: منع وجود العلة في الأصل.

ثم بعده: النظر فيما يتعلق بعليّة الوصف، كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود منه.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام ٣/ ١١٨-١١٩.

ثم بعده النقض والكسر؛ لكونه معارضًا لدليل العلِّيَّة، ثم بعده المعارضة في الأصل؛ لأنه معارضة لنفس العلة، فكان متأخرًا عن المعارض لدليل العلة، والتعدية والتركيب، لأن حاصلهما يرجع إلى المعارضة في الأصل كما سبق تقريره.

ثم بعده، ما يتعلق بالفرع، كمنع وجود العلة في الفرع، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة والمعارضة في الفرع وسؤال القلب.

ثم بعد ذلك القول بالموجَب؛ لتضّمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له، من تحقيق شروطه وانتفاء القوادح فيه».

وقال الآمدي في كتابه (منتهى السُّول في علم الأصول)[1]: «وإذا جاز ذلك، فالأولى أن يبدأ بالاستفسار؛ ليعرف مدلول اللفظ.

ثم بفساد الاعتبار؛ إذ هو نظر في الدليل من جهة الجملة، لا من جهة التفصيل.

ثم فساد الوضع؛ لكونه أخص من فساد الاعتبار.

ثم منع حكم الأصل؛ لأنه نظر فيه من جهة التفصيل، فكان مؤخرًا عما قبله.

ثم منع وجود علة الأصل؛ لأنه نظرٌ فيما هو مُفرَّع عن حكم الأصل.

---

(١) ص٤٨-٤٩.

ثم المطالبة بتأثير الوصف وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم غير مفض إلى المقصود منه؛ لكون هذه الأسئلة صفة وجود العلة.

ثم النقض والكسر؛ لكونه معارضًا لدليل العلة.

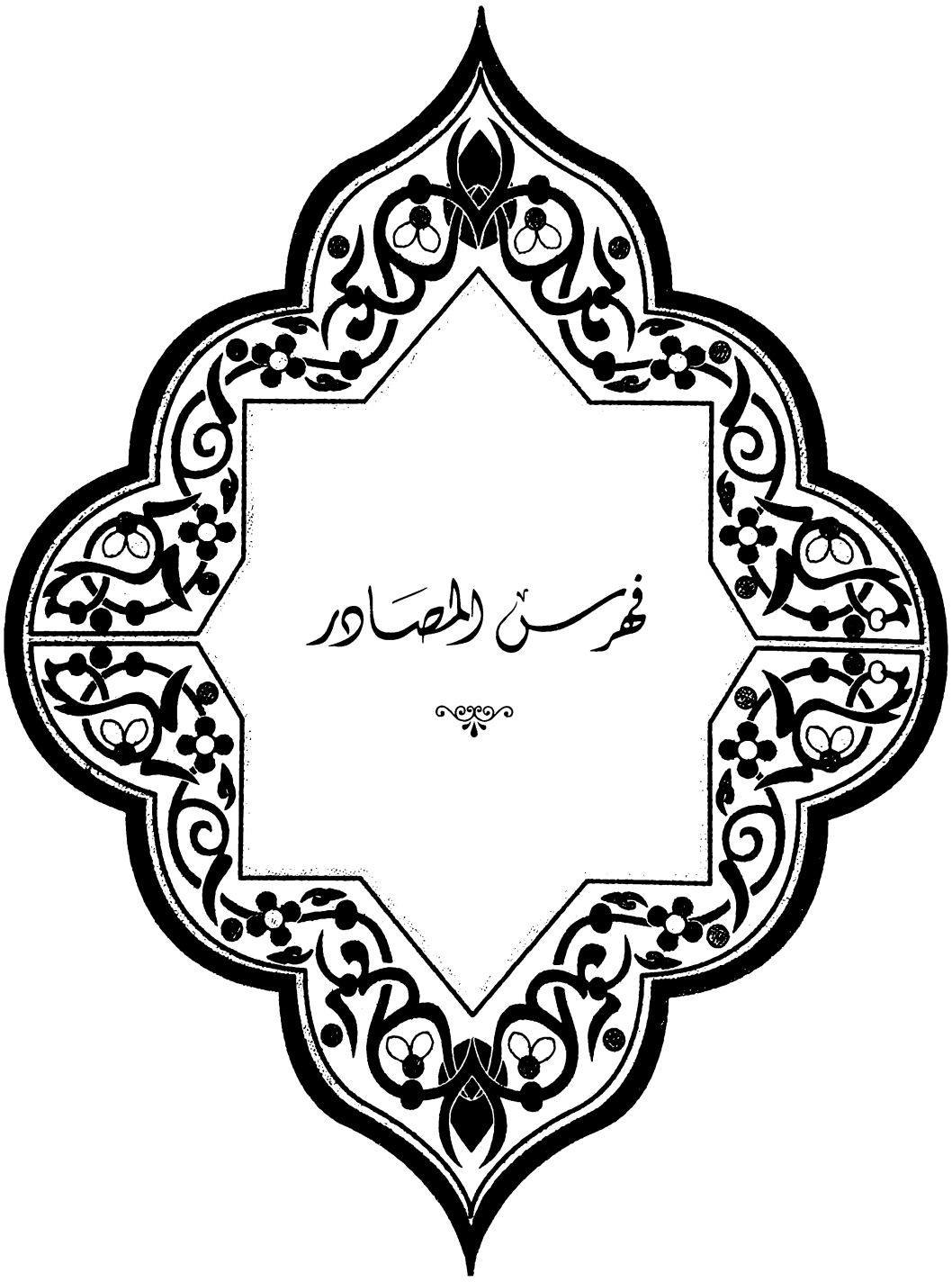
ثم المعارضة في الأصل والتعدية والتركيب؛ لأنه معارض بالعلة.

ثم منع وجود العلة في الفرع ومخالفة حكمه بحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط أو الحكمة والمعارضة في الفرع.

ثمَّ سؤال القلب؛ لكونه نظرًا فيما يتعلق بالفرع التابع للأصل.

ثم القول بالموجَب؛ لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل المثمر له».




فهرس المصادر

١- القرآن الكريم.

٢- الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (المتوفى سنة ٦٣١هـ).

- الإحكام في أصول الأحكام. مصر، مطبعة محمد علي صبيح، سنة ١٣٤٧هـ.

- منتهى السُّول في علم الأصول. مطبعة محمد علي صبيح، تصحيح مدير الجمعية العلمية (عبدالوصيف محمد).

٣- الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي الشافعي (المتوفى سنة ٧٧٢هـ).

- نهاية السُّول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. مصر، مطبعة السعادة، (دون تاريخ).

٤- ابن أمير المؤمنين: الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد (المتوفى سنة ١٠٥٠هـ).

- هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول (دون تاريخ).

٥- الأنصاري: الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. (عاش في القرن السابع الهجري).

- غاية الوصول شرح لبّ الأصول. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة ١٣٦٠هـ.

٦- البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤-٢٥٦هـ).
- صحيح البخاري. دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢١هـ.

٧- ابن بدران: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران (المتوفى سنة ١٣٤٦هـ).
- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجُنَّة المناظر، لابن قدامة. مصر، المطبعة السلفية، سنة ١٣٤٢هـ.

٨- البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (المتوفى سنة ٤٥٨هـ).
- السنن الكبرى، للبيهقي. تحقيق عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٢٤هـ.

٩- الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢٠٠-٢٧٩هـ).
- جامع الترمذي. دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢١هـ.

١٠- الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري، المعروف بالحاكم (المتوفى سنة ٤٠٥هـ).
-المستدرك على الصحيحين. إشراف د: يوسف عبدالرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.

١١- ابن حنبل: أبو عبدالله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، (١٦٤-٢٤١هـ).

- مسند الإمام أحمد. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٦هـ. حققه وخرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد.

١٢- أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني(٢٠٢-٢٧٥هـ).

- سنن أبي داود. دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢هـ.

١٣- ابن السبكي: تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (المتوفى سنة ٧٧١هـ).

- جمع الجوامع. مصر، مطبعة مصطفى محمد، سنة ١٣٥٨هـ.

١٤- الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة ١٢٥٠هـ).

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. مصر، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، سنة ١٣٤٩هـ.

١٥- الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي (٢٢٩-٣٢١هـ).

- مسند الطحاوي. جمعه واعتنى به: لطيف الرحمن البهرجاني القاسمي. مكتبة الحرمين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٦هـ.

١٦- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (المتوفى سنة ٥٠٥هـ).

- المستصفى من علم الأصول. مصر، مطبعة مصطفى محمد، سنة ١٣٥٦هـ، الطبعة الأولى.

١٧- ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، (المتوفى سنة ٦٢٠هـ).

- روضة الناظر وجُنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. القاهرة، المطبعة السلفية، سنة ١٣٧٨هـ.

١٨- ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (٢٠٩-٢٧٣هـ).

- سنن ابن ماجه. دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢١هـ.

١٩- المحلي: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى سنة ٨٦٤هـ).

- شرح جمع الجوامع لابن السبكي. مصر، مطبعة مصطفى محمد، سنة ١٣٥٨هـ.

٢٠- مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (٢٠٤-٢٦١هـ).

- صحيح مسلم. دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة ١٤٢١هـ.

٢١- ابن النجار الفتوحي: تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين، المعروف بابن النجار (المتوفى سنة ٩٧٢هـ أو سنة ٩٧٩هـ).

- شرح الكوكب المنير. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، دمشق، دار الفكر، سنة ١٤٠٠هـ، نشر مركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى.

- الكوكب المنير (انظر شرح الكوكب المنير).


المحتوى التفصيلي

الموضوع	رقم الصفحة

المقدمة ٩-٢٤

استهلال يناسب موضوع الكتاب ١١

موضوع الكتاب وأهميته ١٢

الأسباب الداعية للمؤلف للكتابة في هذا الموضوع ١٣

الدراسات السابقة في بحث هذا الموضوع ١٣

المنهج العام في تأليف هذا الكتاب ١٤

الخطة التي قام عليها تأليف الكتاب ١٥

المصادر التي غذَّت الكتاب بما فيه من مادة علمية ٢٢

منهج البحث في هذا الموضوع ٢٣

شكر وتقدير ٢٤

التمهيد

في الأسئلة الواردة على قياس العلة ٢٥-٣٥

المراد بالأسئلة الواردة على قياس العلة ٢٨

الخلاف في تسمية ما يرد على قياس العلة، مع بيان سبب

التسمية بكل اسم ٢٨

مواضع الاحتمال في كل قياس ٢٩

المفسدات القطعية للعلل، والمفسدات الظنية ٣١

الاعتراضات التي تأتي وراء هذه المفسدات ٣٣

ما لم يندرج تحت هذه الاعتراضات، فهو نظر جدلي ٣٣
السبب في أن بعض الأصوليين ذكر هذه الأسئلة، وبعضهم لم يذكرها .. ٣٣
عدد هذه الأسئلة ٣٤
الأسئلة الواردة على القياس ٣٧-١٤١
السؤال الأول: الاستفسار ٣٩-٤٥
معناه لغة واصطلاحا ٤١
ما يجب على المعترض بسؤال الاستفسار ٤١
أمثلة لسؤال الاستفسار (في القياس وغيره من الأدلة) ٤٢
ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال ٤٣
سؤال الاستفسار لا يختص بالقياس بل يرد على النصوص
بطريق أولى، مع التعليل ٤٥
عدم انقطاع المستدل إذا توجّه سؤال الاستفسار، مع التعليل ٤٥
السؤال الثاني: فساد الاعتبار ٤٧-٥٤
معنى فساد الاعتبار لغة واصطلاحا ٤٩
سبب تسميته بفساد الاعتبار ٥٠
ما يجب على المعترض بسؤال فساد الاعتبار ٥٠
ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال ٥٠
أمثلة لسؤال فساد الاعتبار ٥١
سؤال فساد الاعتبار إنما يرد على القياس، مع التعليل ٥٤
انقطاع المستدل إذا توجَّه سؤال فساد الاعتبار، مع التعليل ٥٤
السؤال الثالث: فساد الوضع ٥٥-٦١
معنى فساد الوضع في اللغة وفي الاصطلاح ٥٧

ما يجب على المعترض بسؤال فساد الوضع ٥٧
مثال فساد الوضع ٥٧
ما يقوله المعترض ٥٨
ما يجيب به المستدل عن الاعتراض بهذا السؤال ٥٨
سؤال فساد الوضع إنما يرد على القياس، مع التعليل ٦١
السؤال الرابع: المنع ٦٣-٦٩
معنى المنع في اللغة والاصطلاح ٦٥
مواقعه (أي مواضعه التي يرد عليها من القياس) ٦٦-٦٩
الموقع الأول: منع الحكم في الأصل ٦٦
المراد به، ومثاله ٦٦
ما يجيب به المستدل ٦٦
الخلاف في انقطاع المستدل عند توجّه منع الحكم في الأصل
مع الدليل وبيان الراجح ٦٦
الموقع الثاني: منع وجود ما يدّعيه المستدل علة في الأصل ٦٧
مثاله ٦٧
ما يحتاج إليه المستدل لإثبات وجود ما يدّعيه علة في الأصل ٦٧
الموقع الثالث: منع كون ما يدّعيه المستدل علّة علّة في الأصل ... ٦٨
مثاله ٦٨
ما يحتاج إليه المستدل لإثبات كونها علة ٦٨
الموقع الرابع: منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الفرع ٦٨
مثاله ٦٨
ما يحتاج إليه المستدل لإثبات وجود ما يدعيه علة في الفرع ٦٩

السؤال الخامس: التقسيم ٧١-٨١
معنى التقسيم في اللغة والاصطلاح، وأمثلته ٧٣
أيهما يقدّم على الآخر: سؤال المطالبة أو سؤال التقسيم مع التعليل ٧٦
شروط صحة سؤال التقسيم مع التوضيح بالأمثلة ٧٦
الخلاف في سؤال التقسيم من حيث قبوله أو الاستغناء
عنه بسؤال الاستفسار ٨٠
جواب المستدل عن سؤال التقسيم ٨٠
السؤال السادس: المطالبة ٨٣-٨٨
المراد بسؤال المطالبة اصطلاحًا، مع التوضيح بالأمثلة ٨٥
وجه كون سؤال المطالبة أعظم الأسئلة الواردة على القياس ٨٦
المراد بكون سؤال المطالبة هو النوع الثالث من أنواع المنع، وهو
منع كون ما يدّعيه المستدل علة، علة ٨٦
وجه كون المعترض بسؤال المطالبة لا يسوغ له أن يمنع الحكم
في الأصل، ولا أن يمنع وجود العلة في الفرع، ولا في الأصل ٨٧
بم يجيب المستدل عن سؤال المطالبة؟ ٨٧
الخلاف في قبول سؤال المطالبة وعدم قبوله، مع التعليل
لذلك، وذكر الراجح، ووجه ترجيحه ٨٧
السؤال السابع: النقض ٨٩-٩٧
معناه في اللغة والاصطلاح، مع التمثيل ٩١
الخلاف في كون النقض مفسدًا للعلة ٩٤
هذا السؤال وارد على رأي من قال: إن النقض يفسد العلة
مطلقا، وعلى رأي من قال: يفسد المستنبطة فقط ٩٥

الخلاف في حكم الاحتراز في الدليل عن صورة النقض،
مع التعليل والتمثيل ٩٥
طرق المستدل في دفع النقض ٩٦
السؤال الثامن: القلب ٩٩-١٠٤
معنى القلب في اللغة والاصطلاح ١٠١
قسماه مع التمثيل لكل قسم ١٠٢
القلب نوع من المعارضة ١٠٣
ما يجيب به المستدل عن سؤال القلب ١٠٤
السؤال التاسع: المعارضة ١٠٥-١١٦
معنى المعارضة ١٠٩
قسما المعارضة ١٠٩
أيهما أحسن: المعارضة في الأصل، أم المعارضة في الفرع، مع التعليل ١٠٩
القسم الأول من قسمي المعارضة: المعارضة في الأصل ١٠٩
تعريف المعارضة في الأصل ١٠٩
مثاله ١١٠
ما يُكتفى به من المعترض، مع التعليل ١١٠
الخلاف فيما يجب على المستدل فيما ذكره المعترض من الأوصاف
مع التوجيه والترجيح ١١٠
ما يحتاج إليه المستدل في الجواب ١١١
الطرق التي يسلكها المستدل في الجواب، مع التمثيل ١١٢
القسم الثاني من قسمي المعارضة: المعارضة في الفرع ١١٣

تعريف المعارضة في الفرع ١١٣
ضربا المعارضة في الفرع ١١٣
الضرب الأول: المعارضة بدليل آكد من دليل المستدل من نص
أو إجماع يمتنع به الحكم الذي ذكره المستدل ١١٣
مثاله ١١٣
بيان أنه هو فساد الاعتبار الذي تقدم ذكره ١١٤
الضرب الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم،
أو يمنع سببيّة الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم ١١٤
نوعا هذا الضرب ١١٤
النوع الأول: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع الحكم ١١٤
مثاله ١١٤
ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا للحكم ١١٥
النوع الثاني: المعارضة بإبداء وصف في الفرع يمنع سببيَّة
الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم ١١٥
مثاله ١١٥
ما يحتاج إليه المعترض لإثبات كون هذا الوصف مانعًا لسببيّة
الوصف الذي ذكره المستدل علة للحكم ١١٦
المستدل ينقلب في المعارضة في الفرع معترضًا ١١٦
الخلاف في قبول سؤال المعارضة، مع التعليل، وبيان الراجح ... ١١٦
السؤال العاشر: عدم التأثير ١١٧-١٢٣
معنى عدم التأثير اصطلاحًا ١١٩

مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الحكم يثبت في الأصل بدون الوصف الذي ذكره المستدل ١٢٠
مثال عدم التأثير الراجع إلى كون الوصف الذي ذكره المستدل طرديًّا ... ١٢٠
الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا لم يكن فيه فائدة أصلًا، وبيان ذلك ١٢١
مثال الوصف المذكور لدفع النقض ١٢١
إذا كان الوصف الذي ذكره المستدل يشير إلى اختصاص الدليل ببعض الصور دون بعض فما حكم قبوله؟ ١٢٢
الحالة الأولى: أن تكون فتيا المستدل عامة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل ١٢٢
الحالة الثانية: أن تكون فتيا المستدل خاصة: مثالها، الحكم في ذلك، مع التعليل ١٢٣
السؤال الحادي عشر: التركيب ١٢٥-١٣٠
لِمَ سمّي هذه السؤال بسؤال التركيب ١٢٧
تعريف القياس المركب ١٢٧
قسما القياس المركب ١٢٧
مركب الأصل: تعريفه، ومثاله ١٢٨
مركب الوصف: تعريفه، ومثاله ١٢٨
حكم القياس المركب ١٢٩
قول مَنْ قال: إنه قياس فاسد، مع التعليل ١٢٩
قول مَنْ قال: يصح التمسك به مع التعليل، وهو الراجح ١٢٩
السؤال الثاني عشر: القول بالموجَب ١٣١-١٤١
تعريف القول بالموجَب ١٣٤

القول بالموجَب لا يختص بالقياس، بل يجيئ في كل دليل، مع التمثيل .. ١٣٤
انقطاع المستدل عند توجّه سؤال القول بالموجَب، مع التعليل ١٣٥
انقطاع المعترض إذا فسد سؤال القول بالموجَب، مع التعليل ١٣٥
سؤال القول بالموجَب هو آخر الأسئلة، مع التعليل ١٣٥
مورد سؤال القول بالموجَب ١٣٦
الموضع الأول من مورده: أن ينصب المستدل الدليل فيما
يعتقده مأخذًا للخصم ومبنى لحكمه وعلة استند إليها الخصم:
مثال ذلك، ما يقوله المعترض ١٣٦
طريق المستدل في دفع الاعتراض ١٣٧
الخلاف في مطالبة المعترض بإبداء مستند القول بالموجَب،
وبيان مأخذه في حكمه، مع التعليل ١٣٨
الموضع الثاني من مورد سؤال القول بالموجَب: أن يتعرض
المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف: ١٣٩
مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض ١٣٩
لو أورد المعترض القول بالموجَب على وجه يُغيِّر كلام المستدل
عن ظاهره، فإن اعتراضه لا يتوجَّه، بل يكون منقطعا: ١٤٠
وجه ذلك، مثاله، ما يقوله المعترض، طريق المستدل في دفع الاعتراض... ١٤٠
الخاتمة ١٤٣-١٥٠
بعض ما يرد على القياس من أسئلة أخرى غير ما ذكرنا ١٤٥
تعدّد الأسئلة الواردة على القياس، والخلاف في تعدّد الاعتراضات ١٤٥
المراد بترتيب الأسئلة، والخلاف في حكم الترتيب، مع التعليل ١٤٧
فهرس المصادر ١٥١-١٥٦
المحتوى التفصيلي ١٥٧-١٦٦

صدر للمؤلف الكتب الآتية (مرتَّبةً حسب أسمائها):

١- أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها.

٢- البحث العلمي.

٣- الزواج الناجح.

٤- السبب عند الأصوليين.

٥- صورٌ من سماحة الإسلام.

٦- علم أصول الفقه.

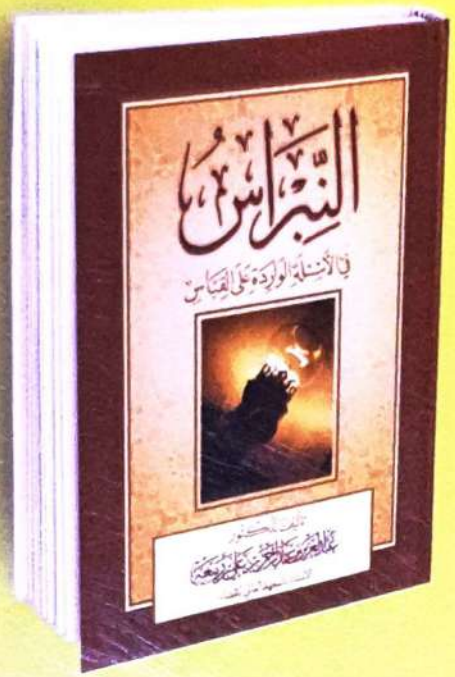
٧- علم التوحيد.

٨- علم مقاصد الشارع.

٩- المانع عند الأصوليين.

١٠- المفتي في الشريعة الإسلامية.

١١- النبراس في الأسئلة الواردة على القياس.



لـمَّا كان القياس هو الدليل الذي يستحوذ على معظم أحكام الفقه، وكان أقوى الأسلحة التي يُستعان بها في بيان أحكام النوازل، وما جدَّ من وقائع بتجدد الأحوال والأزمان.

لـمَّا كان كذلك، كان جديرًا بمزيد من التحصين ممَّا قد يرد عليه ويضعف أو يسقط دلالته.

ومن هنا كان اختياري للأسئلة الواردة على القياس موضوعًا لهذا الكتاب؛ قاصدًا حلَّ صعوباته لدى طلاب العلم، وذلك بالترتيب لمفردات السؤال، والتوضيح للعبارات، والتطبيق بالأمثلة التي تزيد في الوضوح، وإكمال ما قد يكون ناقصًا من مفردات السؤال.

ISBN:978-603-01-7391-4
9 786030 17391 4